

(Pós-Edital 2026)

SIMULADO 08



PPRN (POLÍCIA PENAL)

www.simulaprovas.com.br

SIMULADO 08 – POLÍCIA PENAL - RN

LÍNGUA PORTUGUESA

1. Leia o texto a seguir:

"A saúde mental dos profissionais de segurança pública tem recebido atenção crescente nos debates sobre qualidade de vida no trabalho. A exposição contínua a situações de violência, conflito e tensão emocional pode gerar quadros de estresse crônico, burnout e outros transtornos psicológicos. A ausência de suporte institucional adequado intensifica esses efeitos e contribui para o aumento do absenteísmo e da rotatividade nos quadros das corporações."

Com base no texto, assinale a alternativa correta.

A) O texto indica que a exposição contínua a situações de violência e conflito pode gerar problemas de saúde mental nos profissionais de segurança pública.

B) Segundo o texto, o burnout e o estresse crônico são problemas exclusivos dos policiais penais, não afetando outros profissionais de segurança pública.

C) O texto afirma que o suporte institucional adequado é irrelevante para os profissionais de segurança pública, pois eles são treinados para lidar com situações adversas.

D) De acordo com o texto, o absenteísmo e a rotatividade são as principais causas dos transtornos psicológicos sofridos pelos profissionais de segurança pública.

E) O texto defende que os transtornos psicológicos são inevitáveis na carreira de segurança pública, não havendo medidas que possam mitigá-los.

2. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a distinção entre coesão e coerência textuais.

A) Coesão refere-se à lógica e à consistência das ideias do texto, enquanto coerência diz respeito aos mecanismos linguísticos que conectam as partes do texto entre si.

B) Coesão e coerência são termos sinônimos, ambos utilizados para designar a qualidade do texto que garante sua inteligibilidade pelo leitor.

C) Coesão diz respeito aos mecanismos linguísticos que estabelecem as conexões entre os elementos do texto, como pronomes, conjunções e sinônimos, enquanto coerência refere-se à lógica e à consistência das ideias apresentadas.

D) Coerência é um conceito exclusivamente gramatical, relacionado à concordância entre os elementos sintáticos da oração.

E) A coesão textual pode ser garantida apenas pelo uso de conjunções coordenativas, sendo os pronomes e os sinônimos recursos de coerência, não de coesão.

3. Analise a frase a seguir:

"O agente manteve postura **impassível** diante das provocações do detento durante a revista."

Assinale a alternativa em que o termo destacado é substituído por sinônimo contextualmente adequado, sem alteração do sentido da frase.

A) agitada

B) impaciente

C) impávida

D) emotiva

- E) instável
4. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente.
- A) adolescência, reincidência, benevolência, imparcialidade
- B) adolescência, reincidência, benevolência, imparcialidade
- C) adolescência, reincidência, benovolência, imparcialidade
- D) adolescência, reincidência, benevolência, impacialidade
- E) adolescência, reincedência, benevolência, imparcialidade
5. Assinale a alternativa em que o advérbio destacado está corretamente classificado quanto ao seu valor semântico.
- A) "O policial agiu **rapidamente** para conter o tumulto no pátio." — Advérbio de tempo.
- B) "O detento **nunca** havia sido submetido a procedimento disciplinar anterior." — Advérbio de negação.
- C) "O relatório foi elaborado **minuciosamente** pela equipe técnica." — Advérbio de intensidade.
- D) "O agente **ainda** não havia recebido a instrução sobre o novo protocolo." — Advérbio de modo.
- E) "A ocorrência **talvez** seja registrada com atraso no sistema." — Advérbio de afirmação.
6. Assinale a alternativa em que a concordância verbal está incorreta.
- A) "Nenhum dos agentes presentes foi informado sobre a mudança no protocolo."
- B) "A maioria dos detentos transferidos cumpria pena em regime fechado."
- C) "Tanto o diretor quanto os agentes foram convocados para a reunião de emergência."
- D) "Mais de um servidor solicitaram afastamento por motivo de saúde no último mês."
- E) "Um terço dos relatórios não foi revisado antes do envio ao setor competente."
7. Assinale a alternativa em que a concordância nominal está correta.
- A) "O agente e a supervisora saíram satisfeita da reunião de avaliação de desempenho."
- B) "Foram entregues ao setor os documentos e a declaração devidamente assinadas."
- C) "São necessários muita cautela e preparo para lidar com situações de crise."
- D) "A ata e o relatório foram considerados insuficientes para embasar a decisão."
- E) "O laudo e a certidão estavam desatualizado quando foram protocolados."
8. Com relação ao modo subjuntivo, assinale a alternativa em que a forma verbal está incorretamente conjugada.
- A) Verbo "ser" — presente do subjuntivo — 3ª pessoa do plural: "que eles sejam".
- B) Verbo "ir" — pretérito imperfeito do subjuntivo — 1ª pessoa do singular: "se eu fosse".
- C) Verbo "fazer" — futuro do subjuntivo — 3ª pessoa do singular: "quando ele fizer".
- D) Verbo "poder" — presente do subjuntivo — 2ª pessoa do singular: "que tu possas".

- E) Verbo "querer" — pretérito imperfeito do subjuntivo — 3ª pessoa do plural: "se eles quiserem".
9. Assinale a alternativa em que a colocação pronominal está em desacordo com a norma culta da língua portuguesa.
- A) "Informaram-nos sobre a mudança no protocolo de segurança da unidade."
- B) "Quem me trouxe o relatório foi o agente responsável pelo setor de triagem."
- C) "É necessário que se comuniquem todas as ocorrências ao supervisor de plantão."
- D) "O servidor entregou-lhe os documentos logo após a conclusão da vistoria."
- E) "Ainda não disseram me quando será realizada a próxima inspeção interna."
10. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a classificação do termo destacado na frase indicada.
- A) "O supervisor confiou **a missão** ao agente mais experiente da equipe." — Objeto indireto.
- B) "O policial penal agiu **com firmeza** durante o procedimento de contenção." — Adjunto adnominal.
- C) "**O diretor** convocou todos os agentes para a reunião de emergência." — Sujeito simples.
- D) "O relatório foi encaminhado **ao magistrado** responsável pelo caso." — Objeto direto.
- E) "A equipe chegou **atrasada** para o início do plantão noturno." — Adjunto adverbial de tempo.
11. Assinale a alternativa em que a identificação do tipo de predicado está incorreta.
- A) "O detento confessou espontaneamente a participação no crime organizado." — Predicado verbal.

B) "O policial penal tornou-se referência em mediação de conflitos na unidade." — Predicado verbo-nominal.

C) "A decisão foi comunicada aos envolvidos com antecedência suficiente." — Predicado verbal.

D) "O novo regulamento é extenso e de difícil aplicação prática." — Predicado nominal.

E) "A comissão entregou o parecer final considerando-o definitivo." — Predicado nominal.

12. Assinale a alternativa em que a palavra é corretamente classificada quanto ao número de sílabas.

A) "Ressocialização" — heptassílabo.

B) "Imparcialidade" — hexassílabo.

C) "Penitenciária" — hexassílabo.

D) "Reabilitação" — pentassílabo.

E) "Estabelecimento" — octossílabo.

13. Assinale a alternativa em que a análise fonética da palavra está correta.

A) Em "exceção", o "x" representa o fonema /ks/, formando encontro consonantal com o "c" seguinte.

B) Em "taxista", o "x" representa o fonema /z/, sem formar dígrafo com nenhuma letra adjacente.

C) Em "máximo", o "x" representa o fonema /ks/, sem formar dígrafo com nenhuma letra adjacente.

D) Em "próximo", o "x" representa o fonema /ʃ/ (som de "x" em "xícara"), sem formar dígrafo.

E) Em "exame", o "x" representa o fonema /ks/, formando encontro consonantal com a vogal seguinte.

14. Analise as palavras a seguir e assinale a alternativa que apresenta corretamente o processo de formação de todas elas.

"Passatempo" — "Infelizmente" — "Colégio"

A) Composição por justaposição — Derivação sufixal — Empréstimo linguístico.

B) Composição por aglutinação — Derivação prefixal — Derivação sufixal.

C) Composição por justaposição — Derivação sufixal — Derivação prefixal.

D) Derivação parassintética — Derivação sufixal — Composição por justaposição.

E) Composição por justaposição — Derivação parassintética — Empréstimo linguístico.

15. Leia o texto a seguir:

"A integridade física e psicológica dos profissionais de segurança pública não deve ser tratada como questão secundária pelas instituições. Ao contrário, o bem-estar desses trabalhadores é condição diretamente relacionada à qualidade do serviço prestado. Instituições que investem em programas de saúde ocupacional, apoio psicossocial e valorização profissional tendem a registrar melhores índices de desempenho, menor índice de afastamentos e maior engajamento de suas equipes."

Com base no texto, assinale a alternativa que apresenta inferência compatível com as informações apresentadas.

A) O texto defende que os programas de saúde ocupacional devem substituir os treinamentos operacionais dos profissionais de segurança pública.

B) Segundo o texto, o desempenho institucional não guarda relação com a

saúde e o bem-estar dos profissionais que compõem os quadros das corporações.

C) O texto sugere que instituições que cuidam do bem-estar de seus profissionais tendem a apresentar melhor desempenho e maior engajamento das equipes.

D) De acordo com o texto, os afastamentos por motivo de saúde são inevitáveis na carreira de segurança pública, independentemente das políticas institucionais adotadas.

E) O texto indica que a valorização profissional é um aspecto secundário dentro das instituições de segurança pública, sendo a remuneração o único fator relevante para o engajamento.

HISTÓRIA DO RN E ASPECTOS GEOECONÔMICOS DO RN

16. Julgue as afirmativas a seguir como Verdadeiras (V) ou Falsas (F) sobre as populações indígenas no Rio Grande do Norte e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

() Os Potiguaras são um dos povos indígenas com presença histórica no Rio Grande do Norte, especialmente no litoral do estado, sendo também encontrados nos estados da Paraíba e do Ceará.

() A Constituição Federal de 1988, em seu art. 231, reconhece aos índios direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam e veda qualquer remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo nos casos excepcionais previstos no próprio texto constitucional.

() Os povos indígenas do Rio Grande do Norte foram totalmente extintos durante o período colonial, em razão das guerras e das epidemias trazidas pelos colonizadores, não havendo descendentes indígenas com identidade étnica preservada no estado na atualidade.

() A FUNAI (Fundação Nacional dos Povos Indígenas) é o órgão federal responsável pela proteção dos direitos dos povos indígenas no Brasil, atuando nos processos de demarcação e proteção de terras indígenas em todo o território nacional, inclusive no Rio Grande do Norte.

A) V — V — V — F

B) F — V — F — F

C) V — V — F — V

D) F — F — V — V

E) V — F — V — F

17. Leia o trecho a seguir e assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, na ordem em que aparecem.

"O jornal _____, fundado em _____ na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, é reconhecido como o _____ jornal mais antigo do Brasil ainda em circulação, representando uma das mais expressivas contribuições da imprensa potiguar à comunicação nacional."

A) O Mossoroense — 1850 — 2º

B) O Nordeste — 1872 — 3º

C) O Mossoroense — 1880 — 2º

D) O Mossoroense — 1872 — 3º

E) A Gazeta do Norte — 1872 — 3º

18. Analise as afirmativas a seguir sobre a Grande Seca de 1877-1879 e seus impactos no Rio Grande do Norte, e assinale a alternativa correta.

I. A Grande Seca de 1877-1879 foi um dos mais devastadores períodos de estiagem do Nordeste, provocando mortes em massa, intenso êxodo rural e surtos de doenças como varíola e cólera no Rio Grande do Norte.

II. Durante a Grande Seca de 1877-1879, o governo imperial brasileiro implementou

um plano estruturado e eficiente de distribuição de alimentos e obras de açudagem, conseguindo evitar mortes em massa nos sertões potiguares.

III. O fenômeno da seca no Nordeste brasileiro, incluindo o Rio Grande do Norte, está associado ao clima semiárido e à irregularidade das chuvas, fatores que tornaram a região historicamente vulnerável a períodos prolongados de estiagem.

IV. A Grande Seca de 1877-1879 gerou intenso movimento de retirantes no sertão potiguar, com populações abandonando suas terras em busca de condições mínimas de sobrevivência, agravando os problemas sociais e sanitários nas cidades de destino.

Estão corretas apenas as afirmativas:

A) I e II.

B) II e III.

C) I, II e III.

D) II, III e IV.

E) I, III e IV.

19. A expansão das energias renováveis transformou profundamente o panorama econômico e geográfico do Rio Grande do Norte nas últimas décadas. Sobre esse processo de transformação, assinale a alternativa correta.

A) A instalação de parques eólicos no Rio Grande do Norte alterou significativamente a paisagem de regiões litorâneas e do interior do estado, tornando-se também elemento presente no roteiro turístico de algumas localidades, como a região de Galinhos e o litoral norte do estado.

B) A geração de energia eólica no Rio Grande do Norte é atividade exclusivamente estatal, desenvolvida apenas pela Eletrobras, sem qualquer

participação de empresas privadas nacionais ou internacionais no setor.

C) A expansão das energias renováveis no RN provocou o encerramento das atividades de extração de petróleo e de sal marinho no estado, substituídas integralmente pelas novas fontes de energia limpa.

D) Os parques eólicos do Rio Grande do Norte estão instalados exclusivamente no litoral do estado, sendo tecnicamente inviável a geração de energia eólica no interior do semiárido potiguar.

E) A geração de energia eólica não gerou empregos nem atraiu investimentos relevantes para o Rio Grande do Norte, limitando-se a ser uma fonte alternativa de energia sem impacto mensurável na economia estadual.

20. Um pesquisador elabora um quadro associando as principais atividades agropecuárias do Rio Grande do Norte à sua respectiva caracterização. Assinale a alternativa que apresenta a associação INCORRETA.

A) Pecuária extensiva — atividade econômica tradicional do interior potiguar, com raízes no período colonial, quando o gado abastecia as regiões açucareiras do litoral nordestino com carne e couro.

B) Carcinicultura — criação de bovinos em confinamento no semiárido potiguar, atividade introduzida no século XIX como alternativa à pecuária extensiva durante os períodos de seca.

C) Fruticultura irrigada — atividade econômica moderna, desenvolvida especialmente no Vale do Açu, com produção de melão, manga e banana voltada ao mercado externo.

D) Extração de sal marinho — atividade tradicional do litoral setentrional potiguar,

realizada em salinas por meio do processo de evaporação da água do mar.

E) Caprinovinocultura — criação de caprinos e ovinos adaptados às condições do semiárido, com longa tradição no interior do estado, especialmente no Seridó e no sertão potiguar.

ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO

21. A ética e a moral são abordadas por diferentes correntes filosóficas, que propõem fundamentos distintos para a orientação da conduta humana. No que se refere às principais correntes do pensamento ético e sua aplicação ao contexto do serviço público, assinale a alternativa correta.

A) O utilitarismo, enquanto corrente ética, defende que a moralidade de uma ação deve ser avaliada exclusivamente pela intenção do agente, sendo irrelevante o resultado produzido pela conduta para a determinação de seu valor ético.

B) A ética deontológica, associada ao pensamento de Immanuel Kant, sustenta que a moralidade de uma ação está fundada no cumprimento do dever, independentemente das consequências produzidas, valorizando a intenção e o respeito a princípios universais de conduta.

C) O relativismo ético absoluto, ao afirmar que toda norma moral é igualmente válida em qualquer contexto, é adotado como fundamento oficial da ética no serviço público brasileiro, pois respeita a diversidade cultural dos servidores públicos.

D) A ética das virtudes, de origem aristotélica, propõe que a conduta moral correta resulta exclusivamente da aplicação de normas jurídicas positivas, sendo dispensável o desenvolvimento do

caráter e das virtudes individuais do agente público.

E) As correntes éticas consequencialistas avaliam a moralidade das ações com base na intenção subjetiva do agente, sem qualquer consideração sobre os efeitos práticos produzidos pela conduta sobre os demais indivíduos ou sobre a coletividade.

22. Os valores éticos que orientam o exercício da função pública manifestam-se, entre outros aspectos, na postura do servidor diante de situações que envolvem o interesse público e o interesse privado. Com base nos valores éticos aplicados à função pública e ao setor público, analise as afirmativas a seguir:

I. O servidor público que age com probidade administrativa pauta sua conduta pelo respeito ao patrimônio público, pela honestidade no exercício das funções e pelo comprometimento com a finalidade pública dos atos que pratica, vedando-se o enriquecimento ilícito e o dano ao erário.

II. O valor da imparcialidade no serviço público é satisfeito quando o servidor declara formalmente que não possui interesse pessoal no assunto, sendo desnecessária qualquer providência adicional, como o afastamento do servidor da decisão ou a comunicação à autoridade superior.

III. A probidade administrativa é valor ético exigível de todos os agentes públicos, independentemente do nível hierárquico, do cargo ocupado ou da natureza das funções exercidas, pois se fundamenta no dever de servir ao interesse coletivo com honestidade e lealdade institucional.

Assinale a alternativa correta.

A) Apenas a afirmativa I está correta.

B) Apenas a afirmativa II está correta.

C) Estão corretas apenas as afirmativas I e II.

D) Estão corretas apenas as afirmativas I e III.

E) Estão corretas as afirmativas I, II e III.

23. A Lei Estadual nº 11.902/2024 e o Decreto Estadual nº 33.094/2023 compõem o arcabouço normativo do Estado do Rio Grande do Norte voltado à promoção da ética, da integridade e do respeito no serviço público. No que se refere à aplicação conjunta desses diplomas normativos à conduta dos servidores públicos civis do Poder Executivo Estadual, assinale a alternativa correta.

A) O servidor público civil do Poder Executivo Estadual que praticar assédio moral contra colega de trabalho responde apenas perante a comissão de ética instituída pelo Decreto Estadual nº 33.094/2023, sendo inaplicável a Lei Estadual nº 11.902/2024 às relações entre servidores de mesmo nível hierárquico.

B) A Lei Estadual nº 11.902/2024 e o Decreto Estadual nº 33.094/2023 são diplomas normativos que se excluem mutuamente, de modo que a apuração de conduta de assédio moral ou sexual deve ser fundamentada exclusivamente em um deles, vedada a aplicação simultânea de ambos.

C) O servidor público civil que, no exercício de cargo de chefia, adota conduta sistemática de humilhação e constrangimento de subordinados viola simultaneamente os deveres éticos previstos no Código de Ética Profissional aprovado pelo Decreto Estadual nº 33.094/2023 e as vedações estabelecidas pela Lei Estadual nº 11.902/2024, podendo ser responsabilizado com base em ambos os diplomas.

D) O Decreto Estadual nº 33.094/2023 é o único diploma normativo aplicável às relações entre servidores do Poder Executivo Estadual do RN, sendo a Lei Estadual nº 11.902/2024 reservada exclusivamente para situações que envolvam agentes políticos eleitos ou ocupantes de cargos de direção superior.

E) A prática de assédio sexual por servidor público civil do Poder Executivo Estadual do RN é apurada exclusivamente na esfera penal, cabendo à administração pública apenas aguardar o resultado do processo criminal para, somente então, adotar as providências administrativas cabíveis.

24. A ética pública e o exercício da cidadania se articulam na construção de um Estado democrático que respeita os direitos fundamentais e promove o bem comum. No que se refere à dimensão ética da cidadania e ao papel do Estado na promoção dos direitos dos cidadãos, assinale a alternativa correta.

A) O Estado democrático tem o dever ético de respeitar e promover os direitos fundamentais dos cidadãos, e os agentes públicos que atuam em seu nome estão vinculados a esse dever, devendo orientar sua conduta para a proteção da dignidade humana e o atendimento do interesse coletivo.

B) Em um Estado Democrático de Direito, os direitos fundamentais dos cidadãos somente podem ser invocados nas relações entre particulares, não produzindo qualquer efeito vinculante sobre a conduta dos agentes públicos no exercício de suas funções.

C) A promoção dos direitos fundamentais pelos agentes públicos é obrigação de natureza exclusivamente política, cabendo apenas aos representantes eleitos — e não aos servidores de carreira — o dever de orientar sua atuação para a proteção da

dignidade humana e o atendimento do interesse coletivo.

D) O dever ético dos agentes públicos de respeitar os direitos fundamentais dos cidadãos está condicionado à existência de lei ordinária específica que regule cada direito, sendo dispensável quando não houver norma infraconstitucional aplicável ao caso concreto.

E) A promoção da igualdade e da dignidade humana pelos agentes públicos é dever ético apenas nas relações com grupos historicamente vulneráveis, não se aplicando ao atendimento de cidadãos que não se enquadrem nessas categorias específicas.

25. O exercício ético da função pública pressupõe que o agente público compreenda os limites de sua atuação, respeite os direitos dos cidadãos e mantenha postura de integridade em todas as situações funcionais. Com base nos princípios e deveres éticos que orientam o exercício da função pública, assinale a alternativa correta.

A) O servidor público que, por excesso de zelo no cumprimento de suas atribuições, causa dano a direito do cidadão não pode ser responsabilizado eticamente, pois a boa intenção afasta qualquer juízo de reprovação sobre a conduta funcional praticada.

B) O dever de sigilo funcional e o direito de acesso à informação são valores absolutamente incompatíveis no serviço público, devendo sempre prevalecer o sigilo sobre a transparência quando houver qualquer dúvida sobre a natureza da informação solicitada pelo cidadão.

C) O servidor público que recebe solicitação de cidadão fora de sua competência funcional tem o dever ético de orientá-lo sobre o órgão ou setor competente para atendê-lo, não sendo

admissível a simples recusa sem qualquer encaminhamento ou orientação.

D) A responsabilidade ética do servidor público pelo resultado de suas decisões funcionais é afastada quando o agente demonstrar que agiu em conformidade com orientação de superior hierárquico, pois a obediência hierárquica exclui qualquer juízo ético sobre a conduta do subordinado.

E) O dever de eficiência no serviço público autoriza o agente público a suprimir etapas do processo decisório e a desconsiderar garantias procedimentais dos cidadãos quando isso contribuir para a celeridade do atendimento e a redução do tempo de resposta da administração.

DIREITO CONSTITUCIONAL

26. Sobre a teoria dos limites dos direitos fundamentais e a distinção entre restrição e limitação, assinale a alternativa correta.

A) As restrições aos direitos fundamentais devem observar o núcleo essencial do direito restringido, não podendo a lei restritiva esvaziar por completo o conteúdo mínimo do direito protegido.

B) Os direitos fundamentais, por possuírem natureza absoluta, jamais podem sofrer qualquer espécie de restrição, ainda que para proteção de outro direito fundamental de igual hierarquia.

C) A colisão entre direitos fundamentais é resolvida, segundo a doutrina majoritária, mediante a aplicação de regra de prevalência abstrata e permanente de um direito sobre o outro.

D) O legislador infraconstitucional não pode, em nenhuma hipótese, estabelecer restrições a direitos fundamentais, ainda que a própria Constituição autorize expressamente tal restrição.

E) A técnica da ponderação de interesses é incompatível com o ordenamento jurídico brasileiro, não sendo utilizada pelo Supremo Tribunal Federal em casos de colisão de direitos fundamentais.

27. Sobre a teoria da Constituição e a distinção entre normas constitucionais de organização, programáticas e definidoras de direitos, assinale a alternativa correta.

A) As normas constitucionais de organização têm por finalidade estruturar e disciplinar o funcionamento dos órgãos e instituições previstos na Constituição, como as normas que tratam da organização dos Poderes.

B) As normas constitucionais programáticas possuem aplicabilidade imediata e plena, dispensando qualquer atuação do legislador ordinário para sua efetivação.

C) As normas definidoras de direitos fundamentais não vinculam o legislador ordinário, podendo este disciplinar a matéria livremente, sem qualquer limite imposto pela Constituição.

D) As normas constitucionais de organização, segundo a doutrina, possuem a mesma natureza jurídica das normas meramente programáticas, não havendo distinção relevante entre ambas.

E) As normas programáticas, por traçarem programas a serem implementados pelo Estado, não geram qualquer efeito jurídico até a edição de lei integradora, nem mesmo o de vincular a interpretação de outras normas.

28. Sobre o federalismo brasileiro e suas características, assinale a alternativa correta.

A) O federalismo brasileiro caracteriza-se pela indissolubilidade do vínculo federativo, sendo vedada a secessão de

qualquer ente federado, consoante decorre do art. 1º da Constituição Federal.

B) O federalismo brasileiro é classificado, quanto à origem, como federalismo por agregação, tendo se formado a partir da união de Estados soberanos previamente independentes.

C) Os Municípios não integram a estrutura federativa brasileira, sendo considerados meras divisões administrativas dos Estados-membros.

D) A repartição de competências no federalismo brasileiro é realizada exclusivamente pelo critério da predominância do interesse, sem qualquer outro critério complementar.

E) O federalismo cooperativo, adotado pela Constituição de 1988, caracteriza-se pela ausência de competências comuns entre os entes federativos, prevalecendo a repartição estanque de atribuições.

29. Sobre a competência comum prevista no art. 23 da Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A) É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

B) A competência comum, por sua natureza, exclui a possibilidade de atuação simultânea de mais de um ente federativo sobre a mesma matéria.

C) Compete exclusivamente aos Municípios proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos.

D) A cooperação entre os entes federativos, no exercício da competência comum, dispensa qualquer regulamentação por lei

complementar, sendo a matéria tratada exclusivamente por decretos regulamentares de cada ente.

E) Compete apenas à União combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos.

30. Sobre o instituto da imunidade parlamentar, prevista no art. 53 da Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A) Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, tratando-se de imunidade material.

B) Os Deputados e Senadores, desde a expedição do diploma, não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, hipótese em que os autos serão remetidos, em até vinte e quatro horas, à Casa respectiva, para que, pelo voto da maioria simples de seus membros, resolva sobre a prisão.

C) A imunidade parlamentar, por se tratar de prerrogativa pessoal, persiste integralmente mesmo após o término do mandato parlamentar.

D) Os Deputados e Senadores poderão ser presos preventivamente, independentemente de flagrante de crime inafiançável, mediante simples requisição do Ministério Público.

E) A imutabilidade do foro especial por prerrogativa de função aplica-se a todos os crimes praticados pelo parlamentar, ainda que estranhos ao exercício do mandato e cometidos antes da diplomação.

31. Sobre o processo de impeachment do Presidente da República, previsto nos arts. 51, 52 e 86 da Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A) Admitida a acusação contra o Presidente da República, por dois terços da Câmara dos Deputados, será o Presidente submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade.

B) O Presidente da República, nas infrações comuns, ficará suspenso de suas funções desde o recebimento da denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal, ainda que a infração não tenha qualquer relação com o exercício do cargo.

C) É permitida a instauração de processo contra o Presidente da República por atos estranhos ao exercício de suas funções, praticados antes da investidura no cargo, sem qualquer limitação temporal.

D) Compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar o Presidente da República nas infrações penais comuns, e à Câmara dos Deputados, nos crimes de responsabilidade.

E) O Presidente da República, condenado nos crimes de responsabilidade, sujeita-se exclusivamente à pena de perda do cargo, sendo vedada a inhabilitação para o exercício de função pública.

32. Sobre os Tribunais e Juízes Eleitorais e a organização da Justiça Eleitoral, prevista no art. 118 e seguintes da Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A) São órgãos da Justiça Eleitoral o Tribunal Superior Eleitoral, os Tribunais Regionais Eleitorais, os Juízes Eleitorais e as Juntas Eleitorais.

B) O Tribunal Superior Eleitoral é composto exclusivamente por Ministros

togados, vedada a participação de advogados de notável saber jurídico.

C) Os membros dos Tribunais Eleitorais, salvo motivo justificado, servirão por dois anos, no mínimo, e nunca por mais de quatro anos consecutivos.

D) Compete à Justiça Eleitoral processar e julgar crimes eleitorais e os comuns que lhes forem conexos, sendo vedada a competência da Justiça Eleitoral para o registro de candidaturas.

E) A Justiça Eleitoral não possui competência para a expedição de diplomas aos candidatos eleitos, sendo essa atribuição exclusiva do Tribunal Superior Eleitoral.

33. Sobre a teoria das gerações de Constituições e o neoconstitucionalismo, assinale a alternativa correta.

A) O neoconstitucionalismo caracteriza-se pela centralidade da Constituição no ordenamento jurídico, pela força normativa dos princípios constitucionais e pela ampliação da jurisdição constitucional.

B) O neoconstitucionalismo rejeita a aplicação direta dos princípios constitucionais pelo Poder Judiciário, restringindo sua atuação à mera aplicação literal das regras infraconstitucionais.

C) O Estado Legislativo de Direito, anterior ao Estado Constitucional, caracterizava-se pela supremacia da Constituição sobre a lei ordinária.

D) O neoconstitucionalismo é incompatível com o reconhecimento da força normativa dos princípios constitucionais, valorizando exclusivamente as regras jurídicas expressas.

E) A jurisdição constitucional, no contexto do neoconstitucionalismo, teve sua atuação

reduzida, em razão da maior valorização da atuação do Poder Legislativo.

34. Sobre a competência da Justiça Militar, prevista no art. 124 e seguintes da Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A) Compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares definidos em lei, sendo o Superior Tribunal Militar seu órgão de cúpula.

B) A Justiça Militar estadual não pode ser criada pelos Estados-membros, sendo competência exclusiva da União estruturar órgãos de Justiça Militar.

C) Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar civis acusados de crimes militares contra as instituições militares estaduais, em qualquer hipótese, ainda que o crime tenha sido praticado por militar federal.

D) O Superior Tribunal Militar é composto exclusivamente por Ministros militares, vedada a participação de civis.

E) Não compete à Justiça Militar estadual processar e julgar as ações judiciais contra atos disciplinares militares, sendo essa competência exclusiva da Justiça Comum estadual.

35. Sobre a ciência, tecnologia e inovação, previstas no art. 218 e seguintes da Constituição Federal, e sua relação com a segurança institucional, assinale a alternativa correta.

A) O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação, observado o disposto na Constituição Federal.

B) A pesquisa tecnológica voltará-se preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros, sendo vedada a destinação de recursos públicos a

empresas privadas para o desenvolvimento de produtos e processos.

C) Compete exclusivamente à União promover e incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico, sendo vedada a atuação dos Estados-membros nessa matéria.

D) O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa e tecnologia, sendo vedada a concessão de meios e condições especiais de trabalho aos que se dediquem a essa atividade.

E) O sistema único de saúde será financiado exclusivamente com recursos do orçamento da seguridade social, sendo vedada a participação de outras fontes de receita.

DIREITO ADMINISTRATIVO

36. Sobre os princípios do regime jurídico-administrativo e a distinção entre atos de governo e atos administrativos, assinale a alternativa correta.

A) Os atos de governo, praticados pelos Chefes do Poder Executivo no exercício de função política ou de governo, submetem-se ao controle jurisdicional de legalidade da mesma forma que os atos administrativos comuns, pois o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88) não admite zonas de imunidade ao controle judicial.

B) Os atos políticos ou de governo distinguem-se dos atos administrativos por não estarem sujeitos ao controle jurisdicional, pois decorrem da soberania estatal e da função de direção superior do Estado, sendo insuscetíveis de revisão judicial mesmo quando violarem direitos fundamentais dos administrados.

C) O princípio da eficiência, inserido no caput do art. 37 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 19/1998, impõe que os servidores públicos sejam produtivos e que os serviços públicos sejam prestados com qualidade, autorizando o Poder Judiciário a substituir as escolhas administrativas por decisão própria sempre que constatar que a opção adotada pela Administração não foi a mais eficiente dentre as disponíveis.

D) O princípio da razoabilidade, implícito na Constituição Federal e expressamente previsto no art. 2º da Lei nº 9.784/1999, é sinônimo do princípio da proporcionalidade no ordenamento jurídico brasileiro, ambos se referindo à necessidade de adequação entre meios e fins nos atos da Administração Pública.

E) O princípio da segurança jurídica, expressamente previsto no art. 2º da Lei nº 9.784/1999, autoriza a Administração Pública a aplicar retroativamente nova interpretação jurídica a situações já definitivamente constituídas, desde que a nova interpretação seja mais favorável ao administrado e resulte em maior proteção ao interesse público.

37. Acerca do processo de desapropriação e suas fases, com base no Decreto-Lei nº 3.365/1941 e na Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A) A declaração de utilidade pública do bem para fins de desapropriação pode ser feita por decreto do Poder Executivo ou por lei, tendo o efeito imediato de transferir a propriedade do bem ao Poder Público, independentemente do pagamento prévio da indenização, que poderá ser realizado em momento posterior ao ato declaratório.

B) O prazo de caducidade da declaração de utilidade pública para fins de desapropriação é de 2 (dois) anos,

contados da data de expedição do respectivo decreto, findo o qual não poderá ser objeto de nova declaração com o mesmo fundamento pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

C) A imissão provisória na posse do bem expropriado, prevista no Decreto-Lei nº 3.365/1941, pode ser requerida pelo expropriante ao juízo competente, mediante depósito do valor arbitrado pelo juízo ou concordado com o expropriado, produzindo efeitos a partir do deferimento judicial, independentemente do trânsito em julgado da sentença definitiva de desapropriação.

D) A desapropriação indireta, também denominada apossamento administrativo, ocorre quando o Poder Público se apossa de bem privado sem observar o procedimento legal de desapropriação, gerando para o proprietário o direito à indenização correspondente ao valor do bem, acrescido de juros e honorários advocatícios, podendo ser pleiteada por ação de desapropriação indireta com prazo prescricional de 10 (dez) anos.

E) O expropriado pode questionar judicialmente, no bojo da ação de desapropriação, tanto o valor da indenização quanto os fundamentos do decreto declaratório de utilidade pública, pois o controle judicial da desapropriação abrange tanto o aspecto quantitativo da indenização quanto o mérito da necessidade pública que justificou a medida.

38. Sobre a remuneração, os subsídios e as vantagens dos servidores públicos federais, nos termos da Constituição Federal e da Lei Federal nº 8.112/1990, assinale a alternativa correta.

A) As gratificações e os adicionais integrantes da remuneração dos servidores públicos federais somente podem ser incorporados em caráter permanente ao vencimento básico quando a lei expressamente previr a incorporação, sendo vedada, nos demais casos, a invocação do princípio da irredutibilidade de vencimentos para manter a percepção de vantagem extinta por lei superveniente.

B) O adicional por atividade penosa, insalubre ou perigosa previsto na Lei nº 8.112/1990 é incorporado definitivamente ao vencimento do servidor após 5 (cinco) anos de percepção ininterrupta, passando a integrar a remuneração em caráter permanente e sendo devido mesmo que o servidor seja removido para local que não apresente as condições que ensejaram o pagamento do adicional.

C) A diária, verba de caráter indenizatório destinada a custear despesas de alimentação e pousada do servidor que se desloca a serviço fora de sua sede de exercício, integra a remuneração do servidor para todos os fins de direito, inclusive para cálculo de férias, décimo terceiro salário e benefícios previdenciários.

D) A ajuda de custo, paga ao servidor que se desloca em caráter permanente de sua sede para outra localidade a fim de tomar posse em cargo de carreira diversa ou por interesse da Administração, tem natureza indenizatória e é devida em quantia equivalente a até 3 (três) meses da nova remuneração do servidor, nos termos da Lei nº 8.112/1990.

E) O adicional de férias, correspondente a 1/3 (um terço) do valor da remuneração de férias, previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal e estendido aos servidores públicos pelo art. 39, § 3º, da CF/88, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias dos servidores públicos estatutários, por ter natureza indenizatória e não remuneratória.

39. Com base na Lei Federal nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos), sobre os contratos administrativos, suas garantias e penalidades, assinale a alternativa correta.

A) A Lei nº 14.133/2021 admite a exigência de garantia de execução contratual em todos os contratos, sendo o valor máximo da garantia fixado em 5% (cinco por cento) do valor do contrato, sem possibilidade de elevação desse percentual mesmo em casos de obras e serviços de grande vulto ou de natureza especial.

B) As modalidades de garantia de execução contratual admitidas pela Lei nº 14.133/2021 são exclusivamente a caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública e o seguro-garantia, tendo sido suprimida a modalidade de fiança bancária prevista na revogada Lei nº 8.666/1993.

C) A sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, prevista na Lei nº 14.133/2021, pode ser aplicada pelo prazo de até 3 (três) anos, enquanto a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar pode ser aplicada pelo prazo de 3 (três) a 6 (seis) anos, sendo ambas aplicáveis apenas às pessoas físicas e jurídicas que participem de licitações ou contratos com a Administração.

D) O contrato administrativo regido pela Lei nº 14.133/2021 deve ser firmado por escrito e publicado no Portal Nacional de

Contratações Públicas (PNCP), sendo a publicação condição de eficácia do ato, não de sua validade, podendo o contrato produzir efeitos entre as partes antes da publicação, desde que já assinado pelas partes.

E) A rescisão unilateral do contrato administrativo pela Administração Pública, fundada em inadimplemento do contratado, dispensa a instauração de processo administrativo e a garantia do contraditório e da ampla defesa ao contratado, pois a gravidade do inadimplemento justifica a medida imediata para a proteção do interesse público.

40. Sobre o controle administrativo, judicial e legislativo da Administração Pública, com ênfase nos instrumentos de controle judicial, assinale a alternativa correta.

A) O mandado de segurança é ação constitucional que pode ser impetrado por qualquer pessoa — física ou jurídica — para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

B) A ação popular pode ser utilizada exclusivamente para questionar atos que causem dano econômico ao patrimônio público, não sendo admitida sua propositura com fundamento exclusivo em lesão à moralidade administrativa, pois a moralidade, por sua natureza abstrata, somente pode ser tutelada por meio de ação civil pública ou ação de improbidade administrativa.

C) O habeas data é ação constitucional que visa assegurar ao impetrante o direito de acesso a informações relativas à sua pessoa

constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, bem como o direito de retificação de dados incorretos, sendo vedada a sua utilização para obter informações de terceiros ou de caráter sigiloso.

D) A ação civil pública pode ser utilizada pelo Ministério Público para questionar atos de improbidade administrativa, desde que não haja ação de improbidade já proposta com o mesmo objeto, pois as duas ações tutelam os mesmos bens jurídicos e têm o mesmo legitimado ativo após as alterações da Lei nº 14.230/2021.

E) O controle judicial dos atos administrativos discricionários limita-se ao exame dos elementos vinculados do ato — competência, forma e finalidade —, sendo vedado ao Poder Judiciário apreciar a motivação do ato discricionário ou verificar a proporcionalidade e a razoabilidade das medidas adotadas pela Administração.

41. Sobre os bens públicos e a concessão de uso especial para fins de moradia (CUEM), bem como sobre a alienação de bens públicos, assinale a alternativa correta.

A) A concessão de uso especial para fins de moradia (CUEM), prevista na Medida Provisória nº 2.220/2001, pode ser outorgada ao particular que, até 22 de dezembro de 2016, possuísse como seu, por 10 (dez) anos ininterruptos e sem oposição, imóvel público situado em área urbana, de até 250m², utilizando-o para sua moradia ou de sua família.

B) A alienação de bens imóveis da Administração Pública federal depende de autorização legislativa, avaliação prévia e licitação na modalidade leilão, ressalvados os casos em que a lei autoriza a dispensa de licitação, como na alienação para fins de

programas habitacionais ou regularização fundiária de interesse social.

C) Os bens públicos dominicais podem ser alienados pela Administração mediante licitação, independentemente de autorização legislativa específica para cada alienação, bastando a edição de lei que autorize, em caráter geral, a alienação de bens dessa categoria, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

D) A concessão de uso especial para fins de moradia, quando o imóvel público for destinado ao uso coletivo, deve ser outorgada coletivamente aos possuidores, sendo vedada ao Poder Público a opção de outorgar a concessão em áreas distintas àquelas em que os possuidores estejam instalados, salvo quando houver manifestação expressa de cada possuidor concordando com a relocação.

E) A cessão de uso de bem público entre órgãos ou entidades da Administração Pública, quando realizada a título gratuito, é formalizada por simples portaria do órgão cedente, dispensando-se qualquer outra formalidade legal ou regulamentar para sua validade, em razão do princípio da informalidade que rege as relações interadministrativas.

42. Sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal nº 13.709/2018 — LGPD) e os direitos dos titulares de dados pessoais, assinale a alternativa correta.

A) Os direitos dos titulares de dados pessoais previstos na LGPD incluem o direito de confirmação da existência de tratamento, o direito de acesso aos dados, o direito de correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados e o direito de portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, nos termos do art. 18 da lei.

B) O direito de eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular pode ser exercido a qualquer tempo pelo titular, inclusive durante a vigência de relação contratual, sendo vedado ao controlador manter os dados após a revogação do consentimento, mesmo que necessários para cumprimento de obrigação legal pelo controlador.

C) O controlador de dados pessoais está obrigado a nomear encarregado pelo tratamento de dados (DPO) em todos os casos, independentemente do porte da empresa ou do volume de dados tratados, sendo vedada a dispensa dessa nomeação mesmo para microempresas e empresas de pequeno porte.

D) A LGPD estabelece que o tratamento de dados pessoais de crianças deve ser realizado com o consentimento específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal, sendo absolutamente vedado o tratamento de dados de crianças sem essa autorização, em qualquer hipótese e para qualquer finalidade.

E) A transferência internacional de dados pessoais somente é admitida pela LGPD para países que proporcionem grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto na lei brasileira, sendo vedada a transferência para países sem esse reconhecimento formal pela ANPD, mesmo mediante cláusulas contratuais específicas de proteção.

43. Acerca da organização administrativa e do regime jurídico das agências reguladoras federais, nos termos da Lei Federal nº 13.848/2019, assinale a alternativa correta.

A) As agências reguladoras federais são autarquias sob regime especial, caracterizadas pela estabilidade de seus

dirigentes durante o mandato fixo e pela possibilidade de exoneração ad nutum pelo Presidente da República quando verificado descumprimento injustificado das políticas públicas definidas para o setor de atuação da agência.

B) Os dirigentes das agências reguladoras federais são nomeados pelo Presidente da República após aprovação pelo Senado Federal, nos termos do art. 52, III, "f", da Constituição Federal, sendo investidos em mandato fixo, cujo prazo é de 5 (cinco) anos, vedada a recondução para o mesmo cargo, nos termos da Lei nº 13.848/2019.

C) O período de quarentena dos ex-dirigentes das agências reguladoras federais, durante o qual ficam impedidos de exercer atividades no setor regulado pela agência, é de 12 (doze) meses, contados da data da exoneração ou do término do mandato, recebendo durante esse período remuneração compensatória equivalente à do cargo que exerciam.

D) As agências reguladoras federais possuem autonomia para editar normas de caráter técnico sobre os setores regulados, vinculando o setor privado e os usuários dos serviços, mas não podem editar normas com efeito vinculante sobre outros órgãos e entidades da Administração Pública federal, em razão do princípio hierárquico que rege as relações interadministrativas.

E) A elaboração de normas regulatórias pelas agências reguladoras federais deve ser obrigatoriamente precedida de análise de impacto regulatório (AIR) em todos os casos, sem exceção, pois a Lei nº 13.848/2019 não admite a dispensa desse procedimento, nem mesmo em situações de urgência reconhecida pela diretoria colegiada da agência.

44. Sobre as modalidades de extinção dos contratos administrativos e as consequências jurídicas de cada forma extintiva, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, assinale a alternativa correta.

A) A rescisão do contrato administrativo por mútuo acordo entre a Administração Pública e o contratado é admitida pela Lei nº 14.133/2021, mas somente quando verificada a impossibilidade técnica ou jurídica de execução do objeto contratado, sendo vedada a rescisão consensual fundada em conveniência de ambas as partes.

B) A extinção do contrato administrativo por descumprimento de cláusula contratual por parte da Administração Pública pode ser requerida pelo contratado perante o Poder Judiciário, devendo o contratado manter a prestação dos serviços até a decisão judicial que declare a extinção, salvo nos casos em que a manutenção lhe cause grave dano.

C) A extinção do contrato por força maior ou caso fortuito, que torne impossível a execução do objeto contratado, deve ser declarada por ato unilateral da Administração Pública, não gerando direito à indenização ao contratado pelos prejuízos daí decorrentes, pois o risco da contratação é assumido integralmente pelo contratado nos contratos administrativos.

D) A extinção do contrato administrativo por anulação, decorrente de vício de legalidade no procedimento licitatório ou no contrato, produz efeitos retroativos (ex tunc), não gerando direito à indenização ao contratado pelas prestações já realizadas, independentemente de ter agido de boa-fé ou de ter causado o vício que ensejou a anulação.

E) A extinção do contrato administrativo por expiração do prazo é automática,

independentemente de qualquer manifestação formal da Administração, cessando imediatamente os direitos e obrigações das partes a partir do término do prazo contratual, salvo disposição contratual expressa em sentido contrário.

45. Analise as afirmativas a seguir sobre o processo administrativo disciplinar (PAD) e as garantias dos servidores públicos federais, nos termos da Lei Federal nº 8.112/1990 e da Constituição Federal.

I. O servidor público federal acusado em processo administrativo disciplinar tem direito ao contraditório e à ampla defesa, podendo ser assistido por advogado ou defensor público, sendo que a ausência de defesa técnica por advogado, por si só, não torna o PAD nulo, nos termos da Súmula Vinculante nº 5 do STF.

II. A penalidade de demissão aplicada ao servidor público estável mediante processo administrativo disciplinar irregular — com cerceamento de defesa — é passível de anulação pelo Poder Judiciário, que pode determinar a reintegração do servidor ao cargo anteriormente ocupado, com ressarcimento integral de todas as parcelas remuneratórias do período de afastamento.

III. O servidor público federal acusado em PAD tem o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de procurador constituído, sendo garantido o acesso a todas as peças do processo, incluindo os documentos classificados como sigilosos em razão de interesse da investigação, desde que o acesso não comprometa terceiros investigados.

IV. A prescrição da pretensão punitiva da Administração no processo administrativo disciplinar interrompe-se com a abertura

do processo administrativo, recomeçando a fluir pela metade do prazo após a conclusão do processo e o encaminhamento dos autos à autoridade julgadora, nos termos do art. 142 da Lei nº 8.112/1990.

Estão corretas apenas as afirmativas

- A) I e II.
- B) I, II e III.
- C) II e IV.
- D) I, II e IV.
- E) III e IV.

DIREITOS HUMANOS

46. A teoria geral dos direitos humanos reconhece a característica da interdependência como elemento essencial para a compreensão do sistema de proteção. Sobre essa característica, assinale a alternativa correta.

- A) A interdependência dos direitos humanos significa que os direitos civis e políticos somente podem ser exercidos após a plena realização dos direitos econômicos, sociais e culturais, estabelecendo uma ordem de prioridade entre as categorias.
- B) A interdependência indica que os direitos humanos são mutuamente relacionados, de modo que a realização plena de um direito depende da efetivação dos demais, e a violação de um compromete o exercício dos outros.
- C) A interdependência é característica exclusiva dos direitos de segunda geração, que por sua natureza prestacional se relacionam entre si de forma mais intensa do que os direitos civis e políticos.
- D) A interdependência dos direitos humanos implica que todos os direitos possuem o mesmo mecanismo de

exigibilidade judicial, podendo ser demandados imediatamente ao Estado independentemente de sua natureza.

E) A interdependência significa que os direitos humanos reconhecidos em um Estado vinculam automaticamente todos os demais Estados-membros da ONU, independentemente de ratificação de tratados.

47. O Sistema Interamericano de Direitos Humanos possui mecanismos específicos de supervisão do cumprimento das decisões da Corte Interamericana. Sobre os efeitos das sentenças da Corte e os mecanismos de supervisão, assinale a alternativa correta.

A) As sentenças da Corte Interamericana são executadas diretamente pelo Tribunal Superior do país condenado, no prazo de noventa dias, sob pena de intervenção da OEA.

B) O cumprimento das sentenças da Corte Interamericana é supervisionado pela própria Corte, que emite resoluções periódicas de supervisão de cumprimento, podendo informar a Assembleia Geral da OEA sobre os casos de descumprimento, nos termos do artigo 65 da Convenção Americana.

C) As sentenças da Corte Interamericana não possuem efeito vinculante para os Estados, tendo natureza meramente declaratória e não podendo determinar reparações pecuniárias.

D) O Brasil exige que as sentenças da Corte Interamericana sejam homologadas pelo Superior Tribunal de Justiça antes de produzirem efeitos no território nacional, por força do artigo 105 da Constituição Federal.

E) As sentenças da Corte Interamericana somente podem ser cumpridas pelos Estados após aprovação pelo Poder

Legislativo nacional, por se tratarem de obrigações que afetam a soberania estatal.

48. A Constituição Federal de 1988 consagra direitos fundamentais relacionados à liberdade de expressão e à vedação da censura. Com base no artigo 5º da Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A) A Constituição Federal admite a censura prévia de obras artísticas e jornalísticas por órgão governamental, desde que a restrição seja fundamentada e submetida a controle judicial posterior.

B) A liberdade de expressão prevista na Constituição Federal é direito absoluto, não podendo ser restringida em nenhuma hipótese, mesmo quando em conflito com a honra e a intimidade.

C) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, nos termos do artigo 5º, inciso IX, da Constituição Federal.

D) A Constituição Federal veda o anonimato de forma absoluta, impedindo qualquer manifestação de pensamento que não seja identificada pelo autor, inclusive em manifestações artísticas e literárias que utilizam pseudônimos.

E) A Constituição Federal prevê que o direito de resposta é proporcional ao agravo sofrido, mas condiciona seu exercício à comprovação judicial prévia de dano efetivo à honra do ofendido.

49. O Código Penal e o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) preveem proteções específicas às pessoas idosas. Com base nesses instrumentos e na Lei de Execução Penal, assinale a alternativa correta.

A) O Estatuto do Idoso não prevê qualquer disposição aplicável às pessoas idosas privadas de liberdade, matéria regulada exclusivamente pela Lei de Execução Penal.

B) A Lei de Execução Penal não contempla qualquer tratamento diferenciado para os presos idosos, aplicando as mesmas regras gerais dos demais condenados sem distinção de idade.

C) O artigo 65, inciso I, do Código Penal prevê como circunstância atenuante da pena o fato de o agente ser menor de vinte e um anos na data do fato ou maior de setenta anos na data da sentença.

D) O Estatuto do Idoso veda que pessoas com mais de sessenta anos cumpram pena privativa de liberdade em regime fechado, determinando a conversão automática para regime aberto ou prisão domiciliar.

E) A Lei de Execução Penal prevê regime especial de semiliberdade para condenados maiores de setenta anos, independentemente do regime fixado na sentença, mediante decisão fundamentada do juiz da execução.

50. O Protocolo de Palermo (Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas), adotado em 2000, estabelece definições e obrigações para os Estados no combate ao tráfico de pessoas. Com base nesse instrumento e na legislação brasileira, assinale a alternativa correta.

A) O Protocolo de Palermo define tráfico de pessoas como o recrutamento, transporte, transferência, alojamento ou acolhimento de pessoas, mediante ameaça ou uso da força ou outras formas de coerção, exclusivamente para fins de exploração sexual.

B) A Lei nº 13.344/2016 (Lei de Tráfico de Pessoas) prevê o tráfico de pessoas apenas na modalidade internacional, não alcançando o tráfico interno ocorrido dentro do território nacional.

C) O Protocolo de Palermo restringe sua definição de tráfico às travessias de fronteiras internacionais, não se aplicando ao tráfico ocorrido no interior do território de um único Estado.

D) A Lei nº 13.344/2016 não prevê medidas de proteção e assistência às vítimas do tráfico de pessoas, deixando essa matéria para regulamentação por decreto do Poder Executivo.

E) O Protocolo de Palermo estabelece que o consentimento da vítima de tráfico de pessoas é irrelevante quando tiver sido obtido mediante qualquer dos meios ilícitos previstos na sua definição, como coerção, engano ou abuso de poder ou de situação de vulnerabilidade.

51. A Constituição Federal de 1988 consagra direitos relacionados à inviolabilidade do domicílio e das comunicações. Com base no artigo 5º da Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A) A Constituição Federal prevê que a casa é asilo inviolável do indivíduo, nela não se podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial.

B) A Constituição Federal permite a interceptação de comunicações telefônicas para fins de investigação criminal, independentemente de autorização judicial, desde que a investigação seja conduzida por autoridade policial competente.

C) A Constituição Federal veda a interceptação de comunicações telefônicas em qualquer hipótese, por considerar as comunicações privadas absolutamente invioláveis.

D) A Constituição Federal prevê que o sigilo de dados é inviolável de forma absoluta,

não podendo ser afastado nem por ordem judicial fundamentada.

E) A Constituição Federal prevê que a inviolabilidade do domicílio não alcança estabelecimentos comerciais e industriais, que podem ser fiscalizados por agentes públicos independentemente de mandado judicial.

52. O Decreto nº 6.040/2007, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, e a Constituição Federal de 1988 asseguram direitos específicos a esses povos. Com base nesses instrumentos, assinale a alternativa correta.

A) O Decreto nº 6.040/2007 define povos e comunidades tradicionais apenas como comunidades quilombolas e povos indígenas, não alcançando outras formas de organização cultural e territorial.

B) A Constituição Federal de 1988 reconhece apenas aos povos indígenas direitos territoriais específicos, não havendo previsão constitucional expressa de proteção das comunidades quilombolas e seus territórios.

C) O Decreto nº 6.040/2007 restringe a definição de territórios tradicionais aos espaços utilizados de forma permanente e contínua pelos povos e comunidades tradicionais, excluindo os espaços de uso temporário ou sazonal.

D) O Decreto nº 6.040/2007 define territórios tradicionais como os espaços necessários à reprodução cultural, social e econômica dos povos e comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária.

E) A proteção dos territórios quilombolas prevista no artigo 68 do ADCT da Constituição Federal é aplicável exclusivamente às comunidades quilombolas localizadas em áreas rurais,

não alcançando comunidades quilombolas urbanas.

53. A Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984) disciplina o regime disciplinar aplicável às pessoas privadas de liberdade. Sobre as faltas disciplinares e as sanções previstas na LEP, assinale a alternativa correta.

A) A Lei de Execução Penal classifica as faltas disciplinares em leves, médias e graves, sendo que apenas as faltas graves estão expressamente tipificadas na lei federal, cabendo à legislação estadual especificar as faltas leves e médias.

B) A sanção disciplinar de isolamento na própria cela pode ser aplicada pelo diretor do estabelecimento penal sem necessidade de instauração de procedimento administrativo ou de oitiva do preso.

C) A Lei de Execução Penal prevê que a inclusão no regime disciplinar diferenciado pode ser determinada pelo diretor do estabelecimento em caráter de urgência, dispensando a autorização judicial prévia e devendo a decisão ser comunicada ao juiz em até quarenta e oito horas.

D) O cometimento de falta grave pelo condenado não produz qualquer efeito sobre o prazo para progressão de regime, pois a interrupção do prazo depende exclusivamente de nova condenação criminal.

E) A Lei de Execução Penal veda a aplicação de qualquer sanção disciplinar ao preso provisório, reservando o sistema disciplinar exclusivamente para os condenados por sentença transitada em julgado.

54. O direito à saúde é direito fundamental social previsto na Constituição Federal de 1988. Com base no artigo 196 e seguintes da Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A) A Constituição Federal de 1988 prevê que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

B) A Constituição Federal prevê que as ações e serviços de saúde integram o Sistema Único de Saúde, constituído apenas por entidades públicas, sendo vedada a participação de entidades privadas em qualquer modalidade.

C) O financiamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade exclusiva da União, não havendo obrigação constitucional de participação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

D) A Constituição Federal veda expressamente que estabelecimentos privados de saúde participem de forma complementar do Sistema Único de Saúde.

E) A Constituição Federal não veda a comercialização de órgãos e tecidos humanos, matéria regulada exclusivamente pela legislação infraconstitucional de transplantes.

55. As normas internacionais de direitos humanos estabelecem obrigações específicas dos Estados em relação às investigações de mortes ocorridas sob custódia do Estado. Com base nos Princípios de Minnesota (ONU) e na legislação brasileira, assinale a alternativa correta.

A) Os Princípios de Minnesota estabelecem que as investigações de mortes ocorridas sob custódia do Estado podem ser conduzidas exclusivamente pela própria instituição à qual pertencia o agente envolvido, sem necessidade de órgão externo ou independente.

B) A Constituição Federal de 1988 não prevê qualquer responsabilidade do Estado pela morte de pessoas mantidas sob sua custódia, matéria regulada exclusivamente pelo Código Civil e pela legislação penal.

C) Os Princípios de Minnesota têm natureza jurídica de tratado internacional vinculante, sendo de cumprimento obrigatório imediato para todos os Estados-membros da ONU, independentemente de ratificação.

D) Os Princípios de Minnesota determinam que as investigações de mortes sob custódia do Estado devem ser conduzidas por autoridade independente e imparcial, com poderes suficientes para obter todas as informações necessárias à apuração dos fatos.

E) A legislação brasileira não prevê a comunicação obrigatória ao juiz da execução penal nos casos de morte de preso sob custódia do Estado, matéria de competência exclusiva da autoridade policial.

EXECUÇÃO PENAL

56. A Lei de Execução Penal e o Estatuto da Criança e do Adolescente preveem normas sobre o adolescente que completa 18 anos durante o cumprimento de medida socioeducativa de internação. De acordo com o art. 121, § 5º, da Lei nº 8.069/1990 (ECA), assinale a alternativa correta.

A) O adolescente que completa 18 anos durante o cumprimento de medida socioeducativa de internação deverá ser imediatamente transferido para estabelecimento penal sujeito à LEP, passando a cumprir pena privativa de liberdade pelo restante do tempo da medida.

B) O adolescente que completa 18 anos durante o cumprimento de medida socioeducativa de internação poderá permanecer no estabelecimento destinado ao cumprimento da medida até que complete 21 anos, a critério do juiz da infância e juventude, sendo vedada qualquer transferência para estabelecimento penal antes dessa idade.

C) O adolescente que completa 18 anos durante o cumprimento de medida socioeducativa de internação deverá ser imediatamente liberado, pois a medida socioeducativa não pode ser cumprida por maior de idade, nos termos do ECA.

D) O adolescente que completa 18 anos durante o cumprimento de medida socioeducativa de internação será transferido para estabelecimento penal sujeito à LEP apenas se praticar nova infração penal após completar a maioridade.

E) O adolescente que completa 18 anos durante o cumprimento de medida socioeducativa de internação poderá permanecer no estabelecimento destinado ao cumprimento da medida até completar 21 anos de idade, salvo se necessária a transferência para cumprimento de pena por ato infracional praticado após a maioridade.

57. A Lei de Execução Penal e a legislação complementar preveem normas sobre o cumprimento da pena por pessoa com deficiência. De acordo com o art. 41 da Lei nº 7.210/1984 e com a Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), assinale a alternativa correta.

A) A pessoa com deficiência condenada a pena privativa de liberdade será recolhida obrigatoriamente em estabelecimento penal próprio e exclusivo para pessoas com deficiência, sendo vedado seu

recolhimento nos demais estabelecimentos penais.

B) A pessoa com deficiência condenada a pena privativa de liberdade tem direito ao cumprimento da pena em estabelecimento penal adequado às suas necessidades, com acessibilidade, em conformidade com a legislação específica, podendo ser beneficiada com prisão domiciliar quando o estabelecimento não possuir condições adequadas.

C) A pessoa com deficiência condenada a pena privativa de liberdade será obrigatoriamente submetida a prisão domiciliar, independentemente do crime praticado, por força da proteção integral assegurada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência.

D) A pessoa com deficiência condenada a pena privativa de liberdade não terá direito a nenhum benefício diferenciado em relação aos demais presos, pois o princípio da isonomia veda tratamentos distintos entre os condenados durante a execução penal.

E) A pessoa com deficiência condenada a pena privativa de liberdade terá direito apenas a tratamento médico especializado dentro do estabelecimento penal, sendo vedada a concessão de prisão domiciliar com base exclusivamente na deficiência.

58. A Lei de Execução Penal prevê normas sobre a assistência material ao preso e ao internado. De acordo com o art. 12 da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) A assistência material ao preso e ao internado consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas, sendo obrigação do Estado garantir essas condições independentemente de disponibilidade orçamentária.

B) A assistência material ao preso e ao internado consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas; a qualidade da alimentação fornecida dependerá exclusivamente da disponibilidade orçamentária do estabelecimento penal.

C) A assistência material ao preso e ao internado consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas; o preso poderá recusar a alimentação fornecida pelo estabelecimento e solicitar a entrega de alimentos por familiares, sendo este um direito irrestrito previsto na LEP.

D) A assistência material ao preso e ao internado consistirá no fornecimento de alimentação e vestuário, sendo as instalações higiênicas de responsabilidade do próprio preso, que deverá mantê-las em condições adequadas.

E) A assistência material ao preso e ao internado consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas; o estabelecimento penal poderá cobrar do preso ou de sua família o valor correspondente à alimentação fornecida, descontando-o da remuneração do trabalho.

59. A Lei de Execução Penal regula as normas sobre a obrigatoriedade e a atribuição do trabalho ao preso. De acordo com os arts. 31 e 32 da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) O condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e capacidade; o trabalho do preso não está sujeito ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho; na atribuição do trabalho deverão ser levadas em conta a habilitação, a condição pessoal e as necessidades futuras do preso, bem como as

oportunidades oferecidas pelo mercado e a pena aplicada.

B) O condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e capacidade; ao trabalho do preso aplica-se integralmente o regime da Consolidação das Leis do Trabalho, inclusive quanto aos direitos trabalhistas e previdenciários.

C) O condenado à pena privativa de liberdade não está obrigado ao trabalho durante o cumprimento da pena, sendo o trabalho uma faculdade do preso que pode ser exercida conforme sua vontade, nos termos do art. 31 da LEP.

D) O condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho, sendo que o trabalho prestado ao Estado não é remunerado, por constituir forma de ressarcimento obrigatório das despesas de manutenção do preso durante a execução penal.

E) O condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e capacidade; na atribuição do trabalho deverão ser levadas em conta a habilitação, a condição pessoal e as necessidades futuras do preso, bem como as oportunidades oferecidas pelo mercado, sendo irrelevante a pena aplicada para fins de atribuição de trabalho.

60. A Lei de Execução Penal prevê incumbências específicas ao serviço de assistência social no âmbito da execução penal. De acordo com o art. 23 da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa que apresenta corretamente apenas incumbências previstas nesse dispositivo.

A) Conhecer os resultados dos diagnósticos ou exames; relatar, por escrito, ao diretor do estabelecimento, os problemas e as dificuldades enfrentadas pelo assistido; acompanhar o resultado das permissões de

saídas e das saídas temporárias; promover, no estabelecimento, os meios de recreação e lazer.

B) Conhecer os resultados dos diagnósticos ou exames; relatar, por escrito, ao diretor do estabelecimento, os problemas e as dificuldades enfrentadas pelo assistido; acompanhar o resultado das permissões de saídas e das saídas temporárias; providenciar a obtenção de documentos, dos direitos e dos benefícios previdenciários e assistenciais.

C) Conhecer os resultados dos diagnósticos ou exames; elaborar o laudo criminológico para fins de progressão de regime; acompanhar o resultado das permissões de saídas e das saídas temporárias; providenciar a obtenção de documentos, dos direitos e dos benefícios previdenciários e assistenciais.

D) Conhecer os resultados dos diagnósticos ou exames; relatar, por escrito, ao diretor do estabelecimento, os problemas e as dificuldades enfrentadas pelo assistido; elaborar o programa individualizador da pena em conjunto com a Comissão Técnica de Classificação; providenciar a obtenção de documentos dos direitos previdenciários.

E) Fiscalizar o cumprimento das condições do livramento condicional e da saída temporária; relatar, por escrito, ao diretor do estabelecimento, os problemas e as dificuldades enfrentadas pelo assistido; acompanhar o resultado das permissões de saídas e das saídas temporárias; providenciar a obtenção de documentos, dos direitos e dos benefícios previdenciários e assistenciais.

61. A Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) acrescentou condição específica para a progressão de regime nos crimes contra a administração pública. De acordo com o art.

112, § 4º, da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime condicionada à reparação do dano que causou ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais, somente nos casos em que houver condenação concomitante por improbidade administrativa.

B) O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime condicionada à reparação do dano que causou ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo.

C) O condenado por crime contra a administração pública não poderá progredir de regime enquanto não restituir integralmente os valores desviados, sendo vedada a progressão por alegação de impossibilidade financeira.

D) O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime condicionada à reparação do dano que causou ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais, bem como ao cumprimento de no mínimo 40% (quarenta por cento) da pena, independentemente da natureza do crime.

E) A condição de reparação do dano prevista no art. 112, § 4º, da LEP aplica-se apenas ao reincidente em crime contra a administração pública, sendo dispensada para o condenado primário.

62. A Lei de Execução Penal regula a execução da pena de prestação de serviços à comunidade quando superior a 1 (um) ano. De acordo com o art. 55 do Código Penal e com o art. 149, § 1º, da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) A pena de prestação de serviços à comunidade superior a 1 (um) ano poderá

ser cumprida em menor tempo, nunca inferior à metade da pena substituída, mediante autorização do juiz da execução, **a requerimento do condenado**, exclusivamente.

B) A pena de prestação de serviços à comunidade não poderá ser cumprida em tempo inferior à pena privativa de liberdade substituída, independentemente do prazo.

C) A pena de prestação de serviços à comunidade, quando superior a 1 (um) ano, poderá ser cumprida em menor tempo, nunca inferior à metade da pena substituída, mediante autorização do juiz da execução, **de ofício ou a requerimento do Ministério Público ou do condenado**.

D) A pena de prestação de serviços à comunidade, quando superior a 1 (um) ano, poderá ser cumprida em menor tempo, nunca inferior a **1/3 (um terço)** da pena substituída, mediante autorização do juiz da execução.

E) A pena de prestação de serviços à comunidade, quando superior a 1 (um) ano, poderá ser cumprida no prazo mínimo de 6 (seis) meses, independentemente da pena substituída, desde que o condenado demonstre bom desempenho nas atividades realizadas.

63. A Lei de Execução Penal regula as normas sobre a execução da pena de multa quando não encontrados bens do condenado. De acordo com o art. 164, § 2º, da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) Não encontrados bens do condenado que bastem à execução da pena de multa, o juiz determinará a penhora de salários do condenado em até 1/3 (um terço) do valor líquido, até o pagamento integral da multa.

B) Não encontrados bens do condenado que bastem à execução da pena de multa, o

juiz poderá converter a pena de multa em pena privativa de liberdade, na proporção de 1 (um) dia de prisão para cada dia-multa não pago.

C) Não encontrados bens do condenado que bastem à execução da pena de multa, o juiz declarará extinta a pena de multa, por impossibilidade de cumprimento, encerrando-se a execução.

D) Não encontrados bens do condenado que bastem à execução da pena de multa, ficará suspenso o processo até que o devedor pague, seja encontrado bem sujeito à execução ou sobrevenha uma das causas de extinção da obrigação, nos termos do art. 164, § 2º, da LEP.

E) Não encontrados bens do condenado que bastem à execução da pena de multa, o Ministério Público poderá requerer a substituição da pena de multa por prestação de serviços à comunidade, a critério do juiz da execução.

64. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 143.641, estabeleceu entendimento sobre a prisão domiciliar para mulheres gestantes, puérperas e mães de crianças. Assinale a alternativa correta sobre o alcance dessa decisão.

A) O STF, no HC 143.641, determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar de todas as mulheres presas preventivamente que sejam gestantes, puérperas ou mães de crianças de até 12 anos de idade, salvo nos casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, contra seus descendentes, ou em outras hipóteses excepcionais fundamentadas.

B) O STF, no HC 143.641, determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar apenas para mulheres gestantes, sendo inaplicável às puérperas e às mães de crianças pequenas, que

continuam sujeitas às regras gerais da prisão preventiva.

C) O STF, no HC 143.641, determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar de todas as mulheres presas preventivamente que sejam gestantes, puérperas ou mães de crianças de até **6 (seis) anos** de idade, sem qualquer ressalva ou exceção.

D) O STF, no HC 143.641, estendeu a substituição por prisão domiciliar também às mulheres condenadas definitivamente, passando a ser desnecessário o cumprimento dos requisitos do art. 117 da LEP para esse grupo.

E) A prisão domiciliar para gestante condenada definitivamente exige, além dos requisitos do art. 117 da LEP, que a pena restante seja inferior a 1 (um) ano, sob pena de indeferimento pelo juiz da execução.

65. O habeas corpus é instrumento de controle de legalidade cabível no âmbito da execução penal. De acordo com o art. 648 do Código de Processo Penal e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, assinale a alternativa correta.

A) O habeas corpus não é cabível no âmbito da execução penal, pois a LEP prevê o recurso de agravo como instrumento exclusivo para o controle das decisões do juiz da execução, vedada a impetração de habeas corpus por preso cumprindo pena.

B) O habeas corpus é cabível no âmbito da execução penal para sanar qualquer ilegalidade que importe em constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, incluindo o excesso de prazo no cumprimento da pena, a manutenção do preso além do tempo devido e a negativa ilegal de benefícios que influenciam diretamente a liberdade.

C) O habeas corpus no âmbito da execução penal somente é cabível para questionar o título executivo (sentença condenatória), sendo inadmissível para discutir benefícios como progressão de regime, livramento condicional e saída temporária.

D) O habeas corpus no âmbito da execução penal somente pode ser impetrado pelo Ministério Público, em favor do preso, sendo vedada a autoimpetração pelo próprio condenado ou por seu advogado.

E) O habeas corpus no âmbito da execução penal é cabível apenas para questionar o regime inicial de cumprimento da pena fixado na sentença, sendo o recurso de agravo o instrumento adequado para todas as demais decisões da execução.

66. A Lei de Execução Penal regula as normas sobre o incidente de insanidade mental superveniente ao condenado. De acordo com o art. 41 do Código Penal e com o art. 183 da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) Quando sobrevém doença mental ao condenado durante a execução da pena privativa de liberdade, o juiz poderá determinar a substituição da pena por medida de segurança; o tempo de internação em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico será computado no tempo de cumprimento da pena privativa de liberdade.

B) Quando sobrevém doença mental ao condenado durante a execução da pena, o juiz determinará imediatamente, sem necessidade de perícia médica, a internação do condenado em Hospital de Custódia, por força do princípio da dignidade da pessoa humana.

C) Quando sobrevém doença mental ao condenado durante a execução da pena privativa de liberdade, o Ministério Público deverá requerer, em caráter de urgência, a

extinção da pena e a imediata internação em Hospital de Custódia, sendo vedada a decisão de ofício pelo juiz da execução.

D) Quando sobrevém doença mental ao condenado durante a execução da pena privativa de liberdade, o juiz poderá determinar a substituição da pena por medida de segurança; o prazo da medida será contado a partir do início do cumprimento da pena original, desconsiderando-se o tempo já cumprido.

E) Quando sobrevém doença mental ao condenado durante a execução da pena privativa de liberdade, o juiz deverá extinguir compulsoriamente a pena e instaurar novo processo de imposição de medida de segurança, com prazo mínimo de 1 (um) a 3 (três) anos.

67. A Lei de Execução Penal e o Código Penal disciplinam a ordem de execução das penas no concurso de infrações. De acordo com o art. 76 do Código Penal, assinale a alternativa correta.

A) No concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave; se forem iguais, a que tiver sido objeto de mais recente condenação; se contemporâneas, a que decorrer de processo por crime mais grave.

B) No concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave; as penas de mesma gravidade serão executadas simultaneamente, sem que haja ordem de preferência entre elas.

C) No concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave; se forem iguais, serão executadas por ordem cronológica das respectivas sentenças, da mais antiga para a mais recente.

D) No concurso de infrações, todas as penas serão unificadas e executadas como se fossem uma única pena, sendo vedada a

execução separada de penas provenientes de crimes diferentes cometidos antes do trânsito em julgado da primeira sentença.

E) No concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais leve, a fim de que o condenado possa progredir de regime com mais rapidez e, posteriormente, cumprir a pena mais grave no regime já conquistado.

68. A Lei de Execução Penal regula a assistência ao egresso. De acordo com os arts. 25 e 27 da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) O serviço de assistência social acompanhará o egresso durante 1 (um) ano a contar da saída do estabelecimento, fornecendo-lhe orientação e apoio para reintegrar-se à vida em liberdade; durante esse período, o egresso poderá ser alojado em estabelecimento adequado.

B) O serviço de assistência social acompanhará o egresso durante 2 (dois) anos a contar da saída do estabelecimento, fornecendo-lhe orientação e apoio para reintegrar-se à vida em liberdade.

C) O serviço de assistência social acompanhará o egresso durante 1 (um) ano, sendo-lhe garantido, nesse período, emprego público pelo Estado nos termos do art. 27 da LEP.

D) O serviço de assistência social acompanhará o egresso durante 1 (um) ano a contar da saída do estabelecimento, fornecendo-lhe orientação e apoio; durante esse período, o egresso receberá auxílio financeiro mensal custeado pelo Fundo Penitenciário Nacional.

E) O serviço de assistência social acompanhará o egresso durante 1 (um) ano a contar da saída do estabelecimento; o Estado é obrigado a garantir ao egresso colocação no mercado de trabalho formal

no prazo de 30 (trinta) dias a contar da saída do estabelecimento penal.

69. A Lei de Execução Penal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça disciplinam a competência para a execução penal após a transferência do condenado. De acordo com o art. 65 da Lei nº 7.210/1984 e com a Súmula nº 192 do STJ, assinale a alternativa correta.

A) A execução penal competirá ao juiz indicado na lei local de organização judiciária; em caso de transferência do preso para outro estado, a competência permanece com o juízo da condenação, que expede cartas precatórias ao juízo do local de cumprimento para as providências necessárias.

B) A execução penal competirá ao juiz indicado na lei local de organização judiciária; em caso de transferência do preso para outro estado, a competência para a execução da pena pertence ao juízo do local de cumprimento efetivo da pena, conforme a Súmula nº 192 do STJ.

C) A execução penal competirá ao juiz indicado na lei local de organização judiciária; em caso de transferência do preso por razões de segurança pública, a competência permanece com o juízo do estado de origem em todos os casos, sem possibilidade de transferência de competência.

D) A execução penal competirá ao juiz indicado na lei local de organização judiciária; em caso de transferência do preso para outro estado, o juízo da condenação perde a competência integralmente, incluindo as questões relativas à sentença e à revisão criminal.

E) A execução penal competirá ao juiz indicado na lei local de organização judiciária; em caso de transferência do preso para outro estado, a competência

será definida pelo Conselho Nacional de Justiça, mediante portaria, em cada caso concreto.

70. A Lei nº 11.671/2008 regulamenta a inclusão de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima. De acordo com essa lei e com o art. 86 da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) A inclusão de preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima poderá ser determinada pelo juiz estadual da execução, de ofício, sendo desnecessária a manifestação do juiz federal competente.

B) A inclusão de preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima exige decisão do Ministro da Justiça, que expedirá portaria determinando a transferência, com comunicação posterior ao juiz estadual da execução.

C) A inclusão de preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima será sempre definitiva, sendo vedado o retorno do preso ao estado de origem durante o cumprimento da pena, salvo mediante alvará de soltura.

D) A inclusão de preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima será feita mediante decisão conjunta e unânime do juiz federal e do juiz estadual da execução, exigindo-se concordância de ambos para a transferência.

E) A inclusão de preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima poderá ser determinada pelo juiz federal competente, a requerimento das autoridades previstas em lei, com prazo de 360 dias, renovável quando necessário para repressão de infrações penais previstas em lei ou quando o interesse da segurança pública ou do próprio preso o recomendar.

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

71. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte trata das normas gerais de organização do Estado e dos direitos dos cidadãos. Sobre o princípio da legalidade aplicado à administração pública estadual do RN, assinale a alternativa correta.

A) O princípio da legalidade na administração pública estadual autoriza o administrador a agir sempre que não houver proibição legal expressa, adotando o mesmo sentido da legalidade aplicável aos particulares.

B) O princípio da legalidade na administração pública estadual impõe que o administrador somente pode fazer o que a lei expressamente autoriza ou determina, sendo vedada a prática de atos sem fundamento legal.

C) O princípio da legalidade administrativa no Estado do RN é mitigado pelo princípio da eficiência, permitindo que o administrador descumpra previsões legais quando a solução mais eficiente assim o exigir.

D) O princípio da legalidade na administração pública estadual impede que o Poder Executivo edite regulamentos, portarias e instruções normativas, por ausência de previsão constitucional expressa.

E) O princípio da legalidade administrativa é relativo no Estado do RN, podendo ser afastado por conveniência e oportunidade da administração em situações de interesse público relevante.

72. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 566/2016, sobre a conduta do Policial Penal do Rio Grande do Norte em relação à mídia e à divulgação de informações, assinale a alternativa correta.

A) O Policial Penal do RN pode conceder entrevistas à imprensa sobre ocorrências

nos estabelecimentos penais a qualquer momento, independentemente de autorização institucional.

B) O Policial Penal do RN deve observar o dever de sigilo em relação às informações sobre o funcionamento interno dos estabelecimentos penais, não podendo divulgar dados sensíveis sem autorização da autoridade competente.

C) A LC 566/2016 garante ao Policial Penal do RN liberdade irrestrita de expressão sobre os assuntos relacionados ao sistema penitenciário, inclusive nas redes sociais, em razão do direito constitucional à livre manifestação do pensamento.

D) O Policial Penal do RN que presenciar irregularidades no estabelecimento penal pode divulgá-las diretamente à imprensa como primeiro recurso, sem necessidade de comunicação prévia à correição ou ao superior hierárquico.

E) O dever de sigilo do Policial Penal do RN aplica-se apenas às informações sobre os presos individualmente, não abrangendo informações sobre métodos, rotinas e vulnerabilidades do estabelecimento penal.

73. A Emenda Constitucional nº 104/2019 e a legislação estadual tratam da Polícia Penal. Sobre as diferenças entre o cargo de Policial Penal e o cargo de Agente Penitenciário antes da EC 104/2019, assinale a alternativa correta.

A) O cargo de Agente Penitenciário e o cargo de Policial Penal são juridicamente idênticos, diferindo apenas na denominação, sem qualquer alteração nas atribuições ou no regime jurídico aplicável.

B) A EC 104/2019 criou a Polícia Penal como órgão de segurança pública, conferindo aos seus integrantes o status de policial e inserindo a carreira no art. 144 da CF/88, o que representa inovação em

relação ao antigo regime dos agentes penitenciários, que não integravam formalmente o rol constitucional de segurança pública.

C) Os Agentes Penitenciários que estavam em exercício antes da EC 104/2019 foram automaticamente transferidos para a carreira de Policial Penal em todo o território nacional, por força direta da emenda constitucional.

D) A EC 104/2019 não produziu qualquer efeito prático para os Agentes Penitenciários dos estados, pois dependia de regulamentação federal que nunca foi editada.

E) Com a EC 104/2019, os Agentes Penitenciários passaram a ter as mesmas atribuições da Polícia Civil, incluindo a função de polícia judiciária e a instauração de inquéritos policiais.

74. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 122/1994, sobre os deveres do servidor público estadual do Rio Grande do Norte, assinale a alternativa correta.

A) O dever de assiduidade do servidor público estadual significa que ele deve comparecer ao trabalho apenas nos dias úteis da semana, podendo faltar livremente nos fins de semana e feriados, mesmo que escalado para serviço.

B) São deveres do servidor público estadual do RN, entre outros: exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, ser leal às instituições a que servir, observar as normas legais e regulamentares e manter conduta compatível com a moralidade administrativa.

C) O dever de obediência hierárquica do servidor público estadual é absoluto, obrigando-o a cumprir todas as ordens de seus superiores, incluindo as

manifestamente ilegais, sob pena de infração disciplinar.

D) O servidor público estadual do RN tem o dever de guardar sigilo sobre todos os assuntos relacionados ao serviço público, inclusive aqueles que devem ser tornados públicos por força da lei de acesso à informação.

E) O dever de lealdade às instituições impede que o servidor público estadual comunique irregularidades ao Ministério Público ou a outros órgãos de controle externo, por ser obrigado a preservar a imagem do órgão ao qual pertence.

75. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte prevê disposições específicas sobre a organização do Estado e a distribuição de competências. Sobre a competência legislativa concorrente entre a União e os estados, assinale a alternativa correta.

A) Na competência legislativa concorrente, os estados podem legislar livremente sobre qualquer aspecto da matéria, prevalecendo sempre a lei estadual sobre a federal em caso de conflito.

B) Na competência legislativa concorrente prevista no art. 24 da CF/88, cabe à União estabelecer normas gerais e aos estados exercer competência suplementar. Na inexistência de lei federal sobre normas gerais, os estados exercem competência legislativa plena, que fica suspensa com a superveniência de lei federal.

C) A competência legislativa concorrente entre União e estados abrange as matérias previstas no art. 22 da CF/88, que podem ser legisladas por ambos sem qualquer restrição ou hierarquia normativa.

D) Os estados não têm competência legislativa concorrente com a União em matéria de direito tributário, pois essa matéria é de competência legislativa privativa da União.

E) Na competência legislativa concorrente, os Municípios têm as mesmas prerrogativas que os estados, podendo legislar diretamente sobre as normas gerais quando a União for omissa.

76. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 566/2016, sobre o regime de trabalho em escala do Policial Penal do Rio Grande do Norte em dias de feriados nacionais e estaduais, assinale a alternativa correta.

A) O Policial Penal do RN tem direito à folga automática em todos os feriados nacionais e estaduais, não podendo ser escalado para serviço nesses dias em nenhuma hipótese.

B) O Policial Penal do RN pode ser convocado para o serviço em feriados nacionais e estaduais, tendo direito à compensação correspondente conforme as normas da LC 566/2016 e os regulamentos aplicáveis à carreira.

C) O trabalho em feriados pelo Policial Penal do RN não gera qualquer direito adicional, por ser inerente à natureza ininterrupta do serviço de segurança penitenciária.

D) O Policial Penal do RN escalado para trabalhar em feriado nacional tem direito ao pagamento em dobro do dia trabalhado, sem possibilidade de compensação em folga futura.

E) A LC 566/2016 exige que o Policial Penal do RN trabalhe obrigatoriamente em todos os feriados sem direito a qualquer compensação, pois o serviço penitenciário é considerado atividade de risco que dispensa esse benefício.

77. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte trata do direito de acesso à informação pública. Com base nessas disposições e nos dispositivos constitucionais federais aplicáveis, assinale a alternativa correta.

A) O direito de acesso à informação pública no Estado do RN é absoluto, não admitindo qualquer restrição, mesmo quando as informações envolvam dados pessoais sensíveis ou informações classificadas como sigilosas.

B) É assegurado a todos o direito de acesso à informação, sendo as restrições admitidas apenas quando imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado, devendo qualquer sigilo ser submetido à revisão periódica.

C) O direito de acesso à informação pública no Estado do RN somente pode ser exercido por pessoas jurídicas, sendo vedado às pessoas físicas o requerimento direto de informações aos órgãos públicos estaduais.

D) As informações classificadas como sigilosas pelo Poder Executivo estadual não podem ser objeto de revisão judicial, em razão da discricionariedade que caracteriza o ato de classificação.

E) O acesso à informação pública no Estado do RN pode ser negado sem qualquer fundamentação pela autoridade responsável, bastando a existência de interesse público difuso para justificar a restrição.

78. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 122/1994, sobre a concessão de licença para atividade política ao servidor público estadual do Rio Grande do Norte, assinale a alternativa correta.

A) O servidor público estadual do RN pode exercer qualquer atividade político-partidária durante o horário de serviço, pois o direito à participação política é garantia constitucional que não pode ser restringida.

B) O servidor público estadual do RN candidato a cargo eletivo é afastado do

cargo, sem prejuízo da remuneração, a partir do momento em que for confirmada sua candidatura pela Justiça Eleitoral, independentemente do cargo disputado.

C) O servidor público estadual do RN que se afastar para concorrer a cargo eletivo, se não eleito, retorna ao cargo de origem imediatamente após as eleições, com o cômputo do período de afastamento para todos os fins.

D) O servidor público estadual do RN eleito para cargo eletivo federal, estadual ou municipal deve ser exonerado do cargo público antes de tomar posse no mandato eletivo, pois a CF/88 veda a acumulação de cargo público com mandato eletivo.

E) O servidor público estadual do RN investido em mandato eletivo municipal pode acumular o exercício do cargo público com o mandato, quando houver compatibilidade de horários, percebendo as vantagens de ambos integralmente.

79. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte trata dos direitos dos trabalhadores aplicáveis aos servidores públicos estaduais. Sobre os direitos sociais dos servidores públicos estaduais do RN previstos no art. 39, §3º, da CF/88, assinale a alternativa correta.

A) Todos os direitos previstos no art. 7º da CF/88 se aplicam integralmente aos servidores públicos estaduais do RN, sem qualquer distinção ou limitação.

B) O art. 39, §3º, da CF/88 estende aos servidores públicos ocupantes de cargo efetivo um rol específico de direitos previstos no art. 7º da CF/88, entre os quais se incluem o salário mínimo, o décimo terceiro salário, as férias anuais remuneradas com adicional de um terço, o adicional noturno e o adicional de insalubridade e periculosidade.

C) O décimo terceiro salário não se aplica aos servidores públicos estaduais do RN, pois é benefício exclusivo dos trabalhadores do setor privado regidos pela CLT.

D) O adicional de férias de um terço previsto no art. 7º, XVII, da CF/88 não se aplica aos servidores públicos estaduais do RN, em razão da autonomia do Estado para fixar o regime de férias de seus servidores.

E) O salário mínimo previsto no art. 7º, IV, da CF/88 não se aplica aos servidores públicos estaduais do RN, que estão sujeitos exclusivamente ao vencimento inicial do cargo fixado em lei estadual específica.

80. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 566/2016, sobre o ingresso de visitantes e advogados nos estabelecimentos penais e o papel do Policial Penal nesse contexto, assinale a alternativa correta.

A) O Policial Penal do RN pode vedar o acesso de advogados ao preso que represente quando entender que a visita pode comprometer a segurança do estabelecimento, por decisão própria e sem comunicação à direção.

B) O Policial Penal do RN deve controlar o acesso de visitantes e advogados ao estabelecimento penal, seguindo os procedimentos regulamentares estabelecidos, que devem respeitar os direitos dos presos, incluindo o direito ao acesso ao advogado.

C) O Policial Penal do RN não tem qualquer responsabilidade sobre o controle de acesso de visitantes ao estabelecimento penal, pois essa é uma função exclusiva da administração da unidade prisional.

D) O acesso de advogados ao preso pode ser vedado pelo Policial Penal sempre que não houver agendamento prévio,

independentemente de norma regulamentar que exija tal agendamento.

E) O Policial Penal do RN pode determinar que advogados sejam revistados de forma invasiva antes de qualquer visita ao preso, independentemente de procedimento legal e de fundamento específico para a medida.

81. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte dispõe sobre o sistema de educação e a distribuição de competências em matéria educacional. Com base nessas disposições, assinale a alternativa correta.

A) A educação infantil no Estado do RN é de competência exclusiva do Estado, cabendo aos Municípios apenas a fiscalização das creches e pré-escolas privadas.

B) Os Municípios do RN atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil, e os estados atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio, em regime de colaboração com a União.

C) A Constituição Estadual do RN atribui ao Estado a responsabilidade exclusiva pelo ensino superior público no território estadual, excluindo a competência da União para manter universidades federais no RN.

D) O ensino religioso nas escolas públicas estaduais do RN é disciplina obrigatória para todos os alunos, não podendo ser dispensado por qualquer motivo.

E) A Constituição Estadual do RN autoriza o Estado a cobrar mensalidades dos alunos matriculados nas escolas públicas estaduais de ensino médio, como forma de financiamento complementar do sistema educacional.

82. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 122/1994, sobre a progressão por mérito e por antiguidade do servidor público estadual do Rio Grande do Norte, assinale a alternativa correta.

A) A progressão por antiguidade do servidor público estadual é automática e ocorre independentemente de avaliação de desempenho, bastando o decurso do tempo previsto em lei para que o servidor avance na carreira.

B) A promoção por mérito do servidor público estadual do RN exige que o servidor seja indicado pela chefia imediata, aprovado em avaliação de desempenho e atenda aos demais requisitos previstos na LC 122/1994 e nos regulamentos da carreira.

C) A antiguidade, como critério de progressão funcional, é o único fator considerado na LC 122/1994 para a evolução na carreira do servidor público estadual do RN.

D) O servidor público estadual do RN reprovado em avaliação de desempenho não pode ser exonerado por esse motivo, tendo direito à promoção automática por antiguidade como alternativa obrigatória.

E) A progressão funcional do servidor público estadual do RN por mérito pode ser concedida pelo superior hierárquico imediato, independentemente de processo formal de avaliação ou de aprovação pela autoridade competente.

83. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte consagra o direito à segurança jurídica. Sobre a proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada no âmbito estadual, assinale a alternativa correta.

A) A lei estadual pode retroagir para prejudicar o direito adquirido do servidor público estadual quando o interesse público estadual assim o exigir, por decisão motivada do Governador.

B) A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, nos termos do art. 5º, XXXVI, da CF/88,

reproduzido na Constituição Estadual do RN, garantia aplicável também às relações jurídicas entre o Estado e seus servidores.

C) O direito adquirido do servidor público estadual pode ser suprimido por emenda à Constituição Estadual do RN, aprovada pelo quórum qualificado de dois terços dos Deputados Estaduais.

D) A coisa julgada material em processo judicial que reconheceu direito ao servidor público estadual do RN pode ser desconstituída por decreto do Governador quando contrária ao interesse da administração pública estadual.

E) O ato jurídico perfeito praticado pelo servidor público estadual do RN durante a vigência de lei anterior não está protegido contra os efeitos de lei estadual posterior que lhe seja contrária.

34. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 566/2016, sobre a relação do Policial Penal do Rio Grande do Norte com o sistema de execução penal, assinale a alternativa correta.

A) O Policial Penal do RN tem competência para conceder progressão de regime aos presos, com base em sua avaliação do comportamento carcerário durante o período de custódia.

B) O Policial Penal do RN contribui para o sistema de execução penal ao zelar pela segurança do estabelecimento e ao elaborar relatórios sobre o comportamento dos presos, que podem ser utilizados pelas autoridades competentes na avaliação da progressão de regime.

C) O Policial Penal do RN tem competência para revogar benefícios concedidos aos presos pelo juiz da execução, quando verificar comportamento inadequado do custodiado durante o serviço.

D) A participação do Policial Penal do RN no sistema de execução penal se restringe à segurança física, sendo vedada qualquer forma de participação na avaliação do comportamento dos presos.

E) O Policial Penal do RN pode, por decisão própria, determinar o isolamento do preso em cela especial por prazo indeterminado, como medida de segurança interna do estabelecimento penal.

85. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte prevê disposições sobre a ordem social estadual e a proteção à família. Com base nessas disposições, assinale a alternativa correta.

A) A família no Estado do RN, para fins de proteção constitucional, é apenas aquela constituída pelo casamento civil, não sendo reconhecidas outras formas de constituição familiar.

B) A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado do RN, sendo reconhecida como entidade familiar também a união estável entre o homem e a mulher e a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes.

C) O planejamento familiar no Estado do RN é de responsabilidade exclusiva do Estado, que define o número de filhos que cada família pode ter com base em critérios de política pública.

D) A assistência à família pelo Estado do RN somente é devida quando a família comprovar estado de miserabilidade absoluta, sendo vedado o apoio a famílias com renda superior ao salário mínimo.

E) A Constituição Estadual do RN veda a adoção de crianças por pessoas não casadas, pois o casamento civil é condição prévia obrigatória para o exercício do poder familiar.

86. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 122/1994, sobre a responsabilidade do servidor público estadual do Rio Grande do Norte por danos ao erário, assinale a alternativa correta.

A) O servidor público estadual que causar dano ao erário por negligência não pode ser responsabilizado civilmente, pois a responsabilidade pessoal do servidor exige a comprovação de dolo.

B) O servidor público estadual do RN que, por ação ou omissão dolosa ou culposa, causar dano ao erário fica obrigado ao ressarcimento integral do prejuízo causado, independentemente de outras sanções administrativas ou penais cabíveis.

C) A responsabilidade civil do servidor por dano ao erário estadual somente pode ser apurada após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória referente ao mesmo fato.

D) O ressarcimento do dano ao erário causado pelo servidor público estadual do RN somente pode ser exigido pelo Estado mediante ação judicial, sendo vedada a cobrança administrativa do débito.

E) A responsabilidade do servidor público estadual por dano ao erário prescreve em dois anos, contados da data em que a administração tomou conhecimento do fato danoso.

87. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte trata das disposições sobre ciência, tecnologia e inovação no âmbito estadual. Com base nessas disposições, assinale a alternativa correta.

A) A pesquisa científica e tecnológica no Estado do RN é monopólio do Estado, sendo vedada a participação de instituições privadas em atividades de pesquisa financiadas com recursos públicos estaduais.

B) O Estado do RN tem o dever de promover e incentivar o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação, em consonância com os arts. 218 e 219 da CF/88.

C) A Constituição Estadual do RN proíbe a concessão de incentivos fiscais para empresas que realizem atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico no território estadual.

D) As universidades públicas estaduais do RN não podem celebrar contratos com empresas privadas para o desenvolvimento de pesquisas científicas e tecnológicas, em razão do princípio da impessoalidade administrativa.

E) A Constituição Estadual do RN não contém disposições sobre ciência e tecnologia, remetendo integralmente essa matéria à regulação federal e às políticas da CAPES e do CNPq.

88. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 122/1994, sobre a contagem de tempo de serviço do servidor público estadual do Rio Grande do Norte, assinale a alternativa correta.

A) O tempo de serviço prestado pelo servidor a ente federativo diverso do Estado do RN não é computado para nenhum fim no âmbito do serviço público estadual potiguar.

B) O tempo de serviço público prestado pelo servidor é computado para fins de aposentadoria, progressão e outros efeitos previstos em lei, incluindo o tempo prestado em outros entes federativos, observadas as condições estabelecidas na legislação aplicável.

C) O período em que o servidor esteve em licença não remunerada é sempre computado como tempo de serviço para

todos os fins, sem qualquer restrição prevista na LC 122/1994.

D) O tempo de serviço militar obrigatório prestado pelo servidor antes de ingressar no serviço público estadual do RN não pode ser aproveitado para nenhum fim no âmbito do RPPS estadual.

E) A contagem de tempo de serviço do servidor público estadual do RN é vedada em dobro em qualquer hipótese, mesmo nos casos de atividades exercidas em condições especiais prejudiciais à saúde.

89. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte trata dos princípios da administração pública estadual em consonância com a CF/88. Sobre o princípio da publicidade na administração pública estadual, assinale a alternativa correta.

A) O princípio da publicidade impõe que todos os atos da administração pública estadual sejam obrigatoriamente publicados no Diário Oficial do Estado, sob pena de nulidade absoluta, sem exceção.

B) O princípio da publicidade na administração pública estadual impõe a divulgação dos atos públicos como regra geral, admitidas exceções legalmente previstas para os casos em que o sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade ou do Estado, ou para a proteção de dados pessoais sensíveis.

C) O princípio da publicidade é cumprido apenas com a publicação dos atos no Diário Oficial, sendo vedada a utilização de outros meios de comunicação oficial pelo Estado do RN.

D) O princípio da publicidade não se aplica aos atos internos da administração pública estadual que não produzam efeitos externos diretos para os cidadãos.

E) O princípio da publicidade na administração pública estadual autoriza o

Estado a cobrar pelo fornecimento de informações aos cidadãos, como forma de ressarcimento dos custos administrativos envolvidos.

90. Com base no conjunto das legislações do concurso da Polícia Penal do RN, analise as afirmativas a seguir:

I. A LC 122/1994 estabelece que o servidor público estadual responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições, sendo as instâncias independentes entre si.

II. A LC 566/2016 determina que o Policial Penal do RN deve observar o dever de sigilo em relação às informações sobre o funcionamento interno dos estabelecimentos penais, não podendo divulgá-las sem autorização da autoridade competente.

III. A Constituição Estadual do RN prevê, em consonância com o art. 24 da CF/88, que na competência legislativa concorrente entre União e estados, sobrevivendo norma federal sobre normas gerais, fica suspensa a eficácia da lei estadual naquilo que lhe for contrário.

IV. A EC 104/2019 transferiu para a Polícia Penal as atribuições de polícia judiciária nos estabelecimentos penais, conferindo ao Policial Penal poderes de instaurar inquéritos policiais sobre crimes ocorridos nesses locais.

Estão corretas apenas as afirmativas:

A) I e IV.

B) II e III.

C) I, II e III.

D) I, III e IV.

E) II, III e IV.

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL

91. Sobre a contagem de prazos e o conceito de lugar do crime no Código Penal, assinale a alternativa correta.

A) O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo, nos termos do art. 10 do Código Penal.

B) Os prazos de natureza processual penal seguem, nos termos do Código Penal, as mesmas regras de contagem dos prazos de direito material.

C) O dia do começo não se inclui no cômputo do prazo, contando-se os dias, meses e anos pelo calendário comum.

D) Tratando-se de prazo em meses ou anos, o termo final corresponde ao mesmo número de dias do mês seguinte, independentemente da data de início da contagem.

E) A inclusão ou exclusão do dia do começo, no Código Penal, varia conforme a natureza da pena aplicada, sendo distinta para penas privativas de liberdade e restritivas de direitos.

92. Sobre o conflito aparente de normas no Direito Penal, assinale a alternativa correta.

A) O princípio da especialidade resolve o conflito aparente de normas quando uma norma contém todos os elementos de outra, acrescida de elemento especializante, prevalecendo a norma especial sobre a geral.

B) O princípio da subsidiariedade impede, em qualquer hipótese, a aplicação da norma subsidiária, ainda que afastada a norma principal por ausência de algum de seus elementos.

C) O princípio da consunção aplica-se exclusivamente aos casos de crime continuado, não tendo relação com a absorção de crime-meio pelo crime-fim.

D) O princípio da alternatividade pressupõe a existência de tipos penais distintos e autônomos, prevendo o legislador, para cada conduta, pena específica e individualizada.

E) Os princípios que solucionam o conflito aparente de normas penais estão expressamente previstos no Código Penal, em rol taxativo.

93. Sobre os crimes contra a fé pública, previstos no Código Penal, assinale a alternativa correta.

A) A falsificação de documento público, prevista no art. 297 do CP, exige que o documento falsificado seja de uso exclusivo da administração pública, não se aplicando a documentos de uso particular emitidos por órgão público.

B) A falsidade ideológica, prevista no art. 299 do CP, distingue-se da falsificação material por incidir sobre o conteúdo (declaração falsa), e não sobre a forma externa do documento.

C) O uso de documento falso, previsto no art. 304 do CP, exige que o agente seja o autor da falsificação anterior, não se aplicando a quem apenas utiliza documento falsificado por terceiro.

D) A moeda falsa, prevista no art. 289 do CP, exige, para sua configuração, que a falsificação seja grosseira e facilmente perceptível por qualquer pessoa.

E) A supressão de documento, prevista no art. 305 do CP, exige que o documento destruído, suprimido ou ocultado seja de propriedade exclusiva de terceiro, sendo atípica a conduta quanto a documento próprio.

94. Sobre a Lei nº 12.850/2013 (Lei de Organização Criminosa) e a colaboração premiada, assinale a alternativa correta.

A) São direitos do colaborador, entre outros, o de ser conduzido, em juízo, separadamente dos demais coautores e partícipes, e o de não ter sua identidade revelada aos meios de comunicação.

B) O termo de acordo de colaboração premiada deve necessariamente conter a confissão circunstanciada de todos os crimes praticados pelo colaborador e por terceiros, sob pena de invalidade.

C) A retratação da proposta de colaboração, manifestada por qualquer das partes antes da homologação judicial, não pode ser utilizada como meio de prova exclusivamente contra o próprio colaborador proponente.

D) A sentença que reconhecer os benefícios da colaboração premiada vincula o juízo quanto à dosimetria da pena, não podendo o magistrado deixar de aplicar o benefício pactuado.

E) O colaborador que renunciar, no curso do processo, ao direito ao silêncio e ao de não autoincriminação, perde automaticamente os benefícios pactuados no acordo de colaboração.

95. Sobre os direitos e garantias do preso, na forma da Constituição Federal e do Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta.

A) O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial, conforme expressa previsão constitucional.

B) A ausência de identificação dos responsáveis pela prisão, embora irregular, não gera qualquer consequência jurídica para a validade da prisão efetuada.

C) O direito ao silêncio do preso, durante o interrogatório, deve ser expressamente renunciado por escrito, sob pena de presunção de aceitação de seu exercício.

D) A comunicação da prisão à família do preso é faculdade da autoridade policial, podendo ser dispensada a critério da conveniência administrativa.

E) O preso estrangeiro não possui direito à comunicação de sua prisão à autoridade consular do país de origem, em razão do princípio da soberania nacional.

96. Sobre a competência do Tribunal do Júri e os procedimentos relativos aos crimes dolosos contra a vida, assinale a alternativa correta.

A) A competência do Tribunal do Júri abrange, além dos crimes dolosos contra a vida, os crimes conexos, ainda que estes não sejam, isoladamente, da sua competência originária.

B) O número de jurados que compõem o Conselho de Sentença é de 25 (vinte e cinco) pessoas, das quais 7 (sete) são sorteadas para a sessão de julgamento.

C) A recusa imotivada de jurados pela defesa, no Tribunal do Júri, é limitada a 3 (três) recusas, vedando-se recusa adicional, ainda que fundamentada.

D) O quesito relativo à autoria ou participação deve ser formulado antes do quesito relativo à materialidade do fato, conforme ordem legal de votação.

E) A desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri é vedado pelo ordenamento processual penal, ainda que comprovado risco à segurança pessoal do acusado.

97. Sobre a citação e a intimação no processo penal, conforme o Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta.

A) A citação por edital é cabível quando o acusado não for encontrado, devendo o prazo do edital variar conforme a gravidade da pena máxima cominada ao crime.

B) O processo poderá prosseguir, mesmo após citação válida por edital, sem a presença do acusado, ainda que não constituído defensor, suspendendo-se apenas o curso do prazo prescricional, e não o andamento do feito.

C) A citação do acusado preso, no processo penal, é dispensada, bastando sua intimação para comparecimento aos atos processuais.

D) A intimação da sentença condenatória prescinde da intimação do defensor constituído, bastando a comunicação direta ao acusado, ainda que assistido por advogado.

E) A citação por hora certa não é admitida no processo penal brasileiro, em razão da incompatibilidade com o princípio do contraditório.

98. Sobre as nulidades no processo penal, disciplinadas no Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta.

A) As nulidades absolutas, por envolverem interesse público, podem ser arguidas em qualquer fase do processo e reconhecidas de ofício pelo juiz, prescindindo de demonstração de prejuízo em alguns casos.

B) As nulidades relativas, decorrentes de inobservância de formalidade não essencial, devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de preclusão, sendo sempre necessária a demonstração de prejuízo.

C) O princípio do prejuízo (pas de nullité sans grief) aplica-se exclusivamente às nulidades de natureza absoluta, sendo irrelevante para as nulidades relativas.

D) A falta de defesa técnica em qualquer ato do processo constitui nulidade relativa, dependendo de arguição da parte interessada para seu reconhecimento.

E) A nulidade decorrente de incompetência absoluta do juízo convalida-se automaticamente caso não seja arguida pela defesa na primeira oportunidade processual.

99. Sobre a Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) e os direitos do condenado, assinale a alternativa correta.

A) O condenado, no cumprimento da pena privativa de liberdade, conserva todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei, sendo dever do Estado e da sociedade assegurar-lhe a integridade física e moral.

B) A assistência médica ao preso é prestada exclusivamente pelo Estado, sendo vedada a assistência por médico particular, ainda que custeada pelo próprio condenado ou por sua família.

C) O trabalho do condenado, no cumprimento da pena, é facultativo, podendo ser livremente recusado sem qualquer repercussão disciplinar.

D) A visita íntima do condenado é direito absoluto e incondicionado, não podendo ser restringida por normas administrativas do estabelecimento penal.

E) O regime disciplinar diferenciado, previsto na Lei de Execução Penal, aplica-se exclusivamente a condenados por crimes hediondos, sendo vedada sua aplicação a presos provisórios.

100. Sobre o princípio da legalidade penal e suas dimensões, assinale a alternativa correta.

A) O princípio da legalidade penal desdobra-se, entre outras dimensões, na exigência de lei certa (taxatividade), que veda a criação de tipos penais vagos ou indeterminados que comprometam a segurança jurídica.

B) A reserva legal, como expressão do princípio da legalidade, admite a criação de crimes e penas por meio de medida provisória, desde que observados os requisitos de relevância e urgência.

C) O princípio da legalidade penal aplica-se exclusivamente à criação de crimes, não incidindo sobre a cominação das respectivas penas.

D) A taxatividade penal é mitigada nos chamados tipos penais abertos, sendo essa técnica legislativa vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro em qualquer hipótese.

E) O princípio da legalidade penal não se aplica às medidas de segurança, por não possuírem natureza de pena, mas sim de medida assistencial.

GABARITO

Nº Questão	Alternativa Correta	Nº Questão	Alternativa Correta
1	A	51	A
2	C	52	D
3	C	53	A
4	B	54	A
5	B	55	D
6	D	56	E
7	D	57	B
8	E	58	A
9	E	59	A
10	C	60	B
11	E	61	B
12	A	62	C
13	C	63	D
14	A	64	A
15	C	65	B
16	C	66	A
17	D	67	A
18	E	68	A
19	A	69	B
20	B	70	E
21	B	71	B
22	D	72	B
23	C	73	B
24	A	74	B
25	C	75	B
26	A	76	B
27	A	77	B
28	A	78	C
29	A	79	B
30	A	80	B
31	A	81	B
32	A	82	B
33	A	83	B
34	A	84	B
35	A	85	B
36	A	86	B
37	C	87	B
38	A	88	B
39	C	89	B
40	A	90	C

41	B	91	A
42	A	92	A
43	B	93	B
44	B	94	A
45	A	95	A
46	B	96	A
47	B	97	A
48	C	98	A
49	C	99	A
50	E	100	A